

Processo: 217899-0/24

Origem: PREFEITURA ANGRA DOS REIS SEC EST DEFESA CIVIL

Natureza: RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL - AUDITORIA DE CONFORMIDADE - ORDINARIA

Observação: Verificar a conformidade das prefeituras municipais jurisdicionadas à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção aos Dados – LGPD), por meio de auditoria realizada em conjunto com o TCU e outros tribunais de contas no âmbito da Rede Integrar.

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

DADOS DA FISCALIZAÇÃO

Número da fiscalização:	60/2024
Modalidade:	AUDITORIA DE CONFORMIDADE
Forma de autorização:	ORDINÁRIA
Ato originário:	PROCESSO TCE-RJ nº 303.285-4/2023
Jurisdicionados:	Todas as 91 prefeituras municipais jurisdicionadas
Objetivo da fiscalização:	Verificar a conformidade das prefeituras municipais jurisdicionadas à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção aos Dados – LGPD), por meio de auditoria realizada em conjunto com o TCU e outros tribunais de contas no âmbito da Rede Integrar.
Ofícios de apresentação:	AUD/SGE/GAP 173/24 a 263/24, todos de 25/06/2024
Período abrangido:	agosto/22 a agosto/24
Período de execução:	20/05/24 à 11/10/24
Equipe:	Augusto César Benvenuto de Almeida, mat. 02/4823 Emanuelli Paquini Campos, mat. 02/4825 Fábio Souza Lima, mat. 02/4822 João Paulo de Freitas Ramirez, mat. 02/4820
Supervisão:	Bruno Mattos Souza de Souza Melo, mat. 02/4258



AUDITORIA LGPD 2024

Por que a auditoria foi feita?

A fiscalização teve como objetivo avaliar o grau de adequação das prefeituras do Estado em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei Federal nº 13.709/18.

Em 2022, o Tribunal de Contas do Estado já havia realizado uma primeira auditoria¹ no tema, em que se constatou um alto risco à privacidade dos cidadãos, em razão da ausência de ações das prefeituras para adequação à LGPD.

Diante do cenário encontrado em 2022, essa nova fiscalização no tema se mostrou oportuna para identificar se as prefeituras adotaram as medidas necessárias para proteger a privacidade da população fluminense.

Quais os benefícios estimados?

Estima-se que a partir desse trabalho haja uma conscientização das prefeituras sobre a importância da proteção da privacidade dos cidadãos durante suas ações com tratamento de dados pessoais.

Também se espera que, a partir da apresentação dos passos para adequação à LGPD, as prefeituras implementem os planos de ação e elevem seus níveis de maturidade nesse tema.

O que o TCE-RJ encontrou?

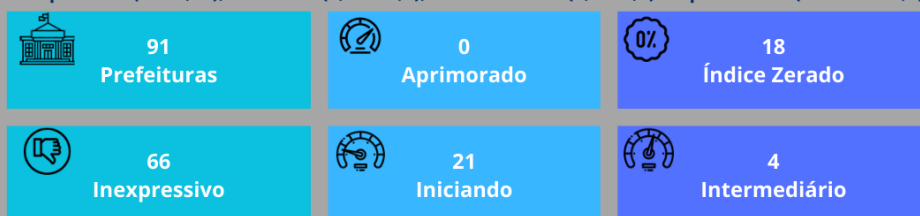
Os auditores constataram uma leve evolução das prefeituras no tema, houve um aumento de municípios do Estado que regulamentaram a LGPD, mais prefeituras nomearam encarregado de dados, e a quantidade de prefeituras no nível inexpressivo diminuiu, enquanto o número de prefeituras nos níveis iniciando e intermediário aumentou desde a última fiscalização.

No entanto, as prefeituras, de modo geral, ainda não possuem estruturas mínimas para garantir a privacidade dos dados pessoais dos cidadãos. O desempenho geral no índice que mede o grau de adequação continua muito baixo, conforme os dados apresentados a seguir.

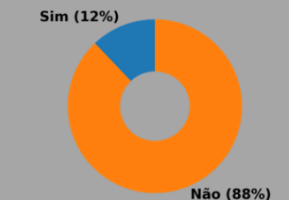
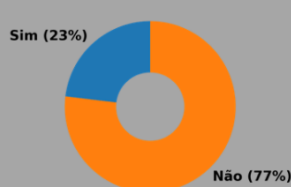
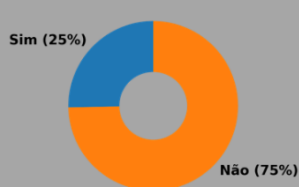
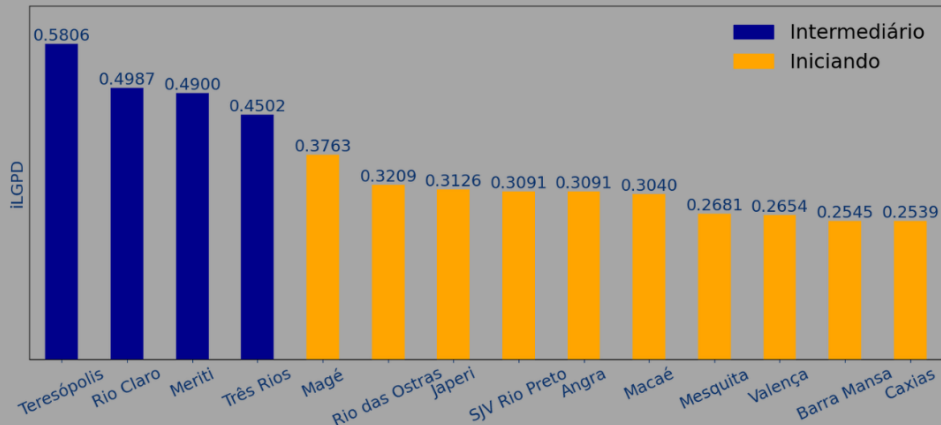
Índice de Adequação à LGPD

Para realizar uma análise quantitativa, foi elaborado o Índice de Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (iLGPD), que varia de 0 a 1 e possui 4 faixas de classificação:

Inexpressivo (até 0,15), Iniciando (0,15 a 0,4), Intermediário (0,4 a 0,7) e Aprimorado (acima de 0,7).



Prefeituras com iLGPD acima de 0,25



SUMÁRIO

SUMÁRIO	3
LISTA DE ANEXOS	4
1. RESUMO	5
2. VISÃO GERAL DO OBJETO	7
3. VISÃO GERAL DA AUDITORIA	9
3.1. Ato de origem	9
3.2. Objetivo e questões de auditoria	9
3.3. Motivação da auditoria	9
3.4. Metodologia utilizada	10
3.5. Limitações	11
3.6. Benefícios estimados	12
3.7. Antecedentes	12
4. RESULTADOS DA AUDITORIA	13
4.1. Análise do índice de adequação à LGPD	13
4.1.1. Da evolução do cenário de adequação à LGPD	17
4.2. Achados de auditoria	20
4.2.1. Achado 1 – Estruturação insuficiente para adequação à LGPD	20
4.2.2. Achado 2 – Medidas e controles de proteção de dados pessoais inadequados	27
5. COMENTÁRIOS DO GESTOR	36
5.1. Achado 1 – Estruturação insuficiente para adequação à LGPD	36
5.2. Achado 2 – Medidas e controles de proteção de dados pessoais inadequados	38
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	41
7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	42

LISTA DE ANEXOS

ANEXOS	
Documento nº	Descrição
AN01	Ofícios de Apresentação (arquivo digital "AN01 - Ofícios de Apresentação.zip")
AN02	Matriz de Planejamento (arquivo digital "AN02 - Matriz de Planejamento.pdf")
AN03	Termos de Solicitação de Informações e Documentos (arquivo digital "AN03 - TSIDs.zip")
AN04	questionário LGPD e respostas (arquivo digital "AN04 - questionário LGPD e respostas - parte 01.zip" e "AN04 - questionário LGPD e respostas - parte 02.zip")
AN05	Descrição da fórmula do iLGPD (arquivo digital "AN05– Fórmula iLGPD.pdf")
AN06	Requisitos mínimos de documentos solicitados (arquivo digital "AN06 – Requisitos mínimos de documentos solicitados.pdf")
AN07	Os 6 passos para adequação à LGPD (arquivo digital "AN07 – Os 6 passos para adequação à LGPD.pdf")
AN08	Classificação Municípios (arquivo digital "AN08 – Classificação Municípios.pdf")
AN09	Evidências (arquivo digital "AN09 – Evidências dos achados.pdf")
AN10	Matriz de Achados (arquivo digital "AN10 - Matriz de Achados.pdf")
AN11	Relatórios Individuais (arquivo digital "AN11 – Relatórios Individuais.zip")
AN12	Transformando iLGPD 2024 em IPD 2024 (arquivo digital "AN12 – Transformando iLGPD 2024 em IPD 2024.pdf")
AN13	Análise comparativa entre o IPD 2022 e 2024 (arquivo digital "AN13 - Análise comparativa entre o IPD 2022 e 2024.pdf")
AN14	questionário para os Comentários dos gestores e respostas (arquivo digital "AN14 - questionário para os Comentários dos gestores e respostas.zip")

1. RESUMO

Trata-se de relatório de auditoria de conformidade realizada nas 91 (noventa e uma) prefeituras municipais sob jurisdição desta Corte de Contas, em parceria com outros Tribunais de Contas através da Rede Integrar, no período entre 20/05/2024 e 11/10/2024, que teve como objetivo verificar a adequação das prefeituras municipais à Lei Federal nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD.

O tema já foi objeto de fiscalização no processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022, que revelou um cenário de grave inadequação normativa e riscos à privacidade dos dados.

A metodologia adotada na presente fiscalização foi a autoavaliação de controles internos (do inglês *Control Self-Assessment*), por meio do qual é disponibilizado um questionário eletrônico para que os gestores preencham as respostas que melhor refletem a situação dos órgãos em relação aos controles relacionados à LGPD.

Uma vez finalizada a coleta das respostas, foi realizado o cálculo do índice de adequação à norma, denominado **iLGPD**, elaborado de forma conjunta pelos Tribunais de Contas da Rede Integrar.

Ao término da fase de execução da auditoria foram submetidos relatórios preliminares aos jurisdicionados a fim de coletar seus comentários quanto aos achados, conclusões e encaminhamentos propostos pela Equipe, concluindo assim o caráter dialógico do trabalho realizado.

Apesar da evolução demonstrada em relação à fiscalização de 2022, a conclusão aponta, em linhas gerais, para um cenário inicial de adequação das prefeituras à LGPD, como demonstrado na Figura abaixo, em que se nota que 87 desses jurisdicionados (95,61%) estão nos níveis de maturidade Inexpressivo ou Iniciando.

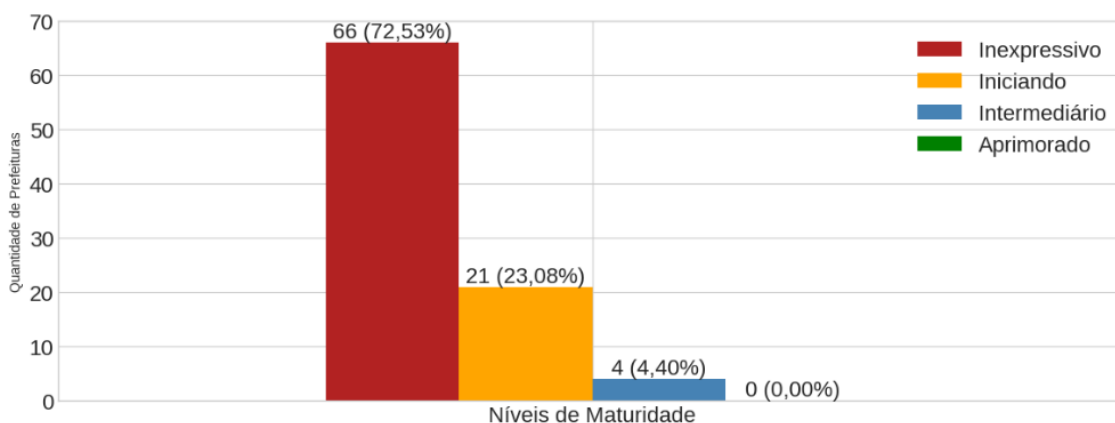


Figura 1 - Classificação das prefeituras no iLGPD

Ao longo do trabalho, foram encontrados 2 (dois) achados de auditoria, que ensejaram determinações e recomendações para os órgãos jurisdicionados se adequarem à LGPD.

Entre os benefícios estimados em decorrência da realização da auditoria nas prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, destacam-se:

- Induzir a adequação à LGPD;
- Promover o fortalecimento efetivo da governança em proteção de dados;
- Fomentar a cultura organizacional sustentável, que priorize a privacidade e a segurança dos dados;
- Impulsionar uma melhoria na gestão de riscos e a adoção de medidas de segurança da informação;
- Alavancar a maturidade no que tange a proteção e privacidade dos dados pessoais.

Com base nos achados de auditoria, foram efetuadas propostas de encaminhamento ao Plenário desta Corte, tendo sido sugeridas: Comunicação com determinações e recomendações.

As informações veiculadas neste relatório possuem como usuários, além do Ministério Público de Contas, o Corpo Deliberativo deste TCE-RJ, os prefeitos e responsáveis pelo controle interno das prefeituras municipais auditadas e a sociedade em geral.

2. VISÃO GERAL DO OBJETO

A Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), representa um marco na legislação brasileira, pois assegura os direitos fundamentais de privacidade e proteção dos dados pessoais dispostos na Constituição (CF, art. 5º, LXXIX).

Nesse contexto, a LGPD regulamenta o tratamento de dados pessoais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, define as hipóteses em que é permitido o tratamento de dados pessoais, elenca princípios que devem ser observados nas atividades de tratamento, define os agentes de tratamento de dados, lista boas práticas a serem seguidas para proteção dos dados, fixa os direitos dos titulares dos dados e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

A necessidade de se regulamentar o tema ganhou destaque depois da exposição de casos de uso inadequado de dados pessoais por organizações privadas e públicas. Exemplos incluem a coleta¹ indiscriminada de comunicações pelo governo americano, revelado em 2013, e a utilização² de dados pessoais de milhões de usuários, pela *Cambridge Analytica*, para influenciar no processo eleitoral dos Estados Unidos em 2016.

Ademais, o risco de violação dos dados pessoais tem aumentado devido ao processo de transformação digital nas organizações. Dados³ coletados pela ANPD demonstram que os casos de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais crescem ano após ano, conforme apresentado na Figura 2.

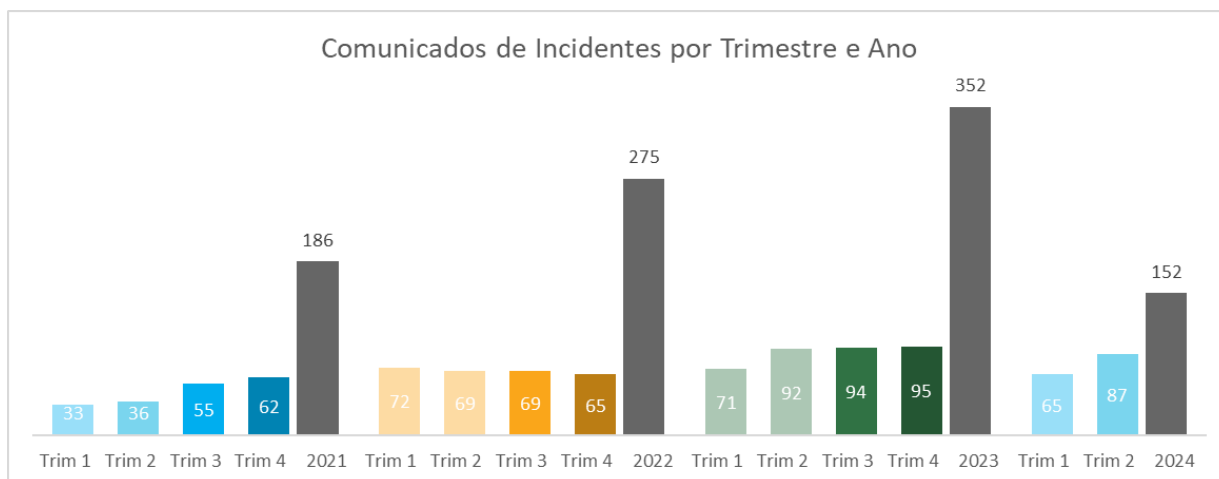


Figura 2 - Incidentes envolvendo dados pessoais que acarretem risco ou dano relevante aos titulares

¹ Disponível em: [Globo](#). Acesso em 21/10/2024.

² Disponível em: [Globo](#). Acesso em: 21/10/2024.

³ Disponível em: [Portal ANPD](#). Acesso em 21/10/2024.

No exercício de sua função fiscalizatória, a ANPD sancionou⁴ organizações públicas por descumprimento de dispositivos elencados na LGPD, como a falta de comunicação de incidente de segurança, ausência de adoção de medidas de segurança, não apresentação de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.

Com o objetivo de verificar o nível de adequação das prefeituras jurisdicionadas à LGPD, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) realizou, em 2022, uma auditoria⁵ de conformidade, que revelou um cenário incipiente de cumprimento da norma e de alto risco à proteção dos dados pessoais dos cidadãos fluminenses.

⁴ Exemplos de órgãos sancionados pela ANPD: Secretaria de Educação do Distrito Federal, Processo nº 00261.001192/2022-14, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, Processo nº 00261.001886/2022-51, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Processo nº 00261.001888/2023-21.

⁵ Processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022 – Auditoria de conformidade que verificou a conformidade das prefeituras municipais jurisdicionadas à LGPD.

3. VISÃO GERAL DA AUDITORIA

A presente fiscalização foi conduzida em conformidade com o Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, baseado nas Normas Brasileiras de Auditoria Aplicadas ao Setor Público.

3.1. Ato de origem

Processo TCE-RJ n.º 303.285-4/23, que aprovou o Plano Anual de Auditorias Governamentais (PAAG) para o exercício de 2024.

3.2. Objetivo e questões de auditoria

O objetivo é garantir que as prefeituras adotem políticas e práticas que estejam em conformidade com a legislação vigente, promovendo não apenas a proteção dos direitos dos titulares, mas também a criação de uma cultura de segurança e governança em privacidade.

Dessa forma, com o presente trabalho pretende-se verificar o grau de adequação à LGPD das prefeituras municipais, além de avaliar a evolução do cenário em relação à última auditoria realizada em 2022. Com base nesse objetivo, foram formuladas as seguintes questões de auditoria:

1. As prefeituras se estruturaram adequadamente para implementar medidas de conformidade com a LGPD?
2. As prefeituras desenvolveram controles eficazes para proteger os dados pessoais e garantir a conformidade com as exigências da LGPD?

3.3. Motivação da auditoria

A LGPD representa um marco na legislação brasileira, pois assegura os direitos fundamentais de privacidade e proteção dos dados pessoais dispostos na Constituição (CF, art. 5º, LXXIX). Portanto, é de extrema relevância identificar as ações dos jurisdicionados para garantir a proteção da privacidade dos dados pessoais dos cidadãos.

Em 2022, esta Coordenadoria realizou uma primeira auditoria (Processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022) para avaliar o grau de adequação à LGPD das prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, em que se constatou um cenário de alto risco para a privacidade dos

cidadãos, em razão da ausência de ações para a proteção dos dados pessoais tratados pelos entes municipais.

Diante do cenário encontrado em 2022, mostrou-se oportuno realizar nova fiscalização para identificar se as prefeituras fluminenses adotaram as medidas necessárias para se adequarem à LGPD.

Outro ponto que reforça a relevância do tema é que este trabalho está sendo conduzido simultaneamente por 10 Tribunais de Contas de todo o país, com base na Ação 29 do Plano Anual de Trabalho 2024 da Rede Integrar⁶.

3.4. Metodologia utilizada

Durante o planejamento, foram realizadas reuniões com os Tribunais de Contas que aderiram a esta fiscalização da Rede Integrar para discutir e uniformizar critérios para a execução do trabalho.

Após a série de reuniões, definiu-se a metodologia a ser adotada: a aplicação de um questionário autodeclaratório (AN04). As questões foram elaboradas com base na LGPD e nas normas técnicas ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, que trata de técnicas de segurança para a gestão da privacidade da informação, e ABNT NBR ISO/IEC 27.002:2022, que aborda os controles de segurança da informação.

Além disso, foi estabelecido um índice unificado, denominado iLGPD, para mensurar o grau de conformidade dos órgãos públicos à LGPD. Coube ao TCU a consolidação dos dados coletados por todos os Tribunais de Contas participantes da fiscalização, bem como a publicação de um painel nacional sobre o nível de adequação à LGPD.

O questionário contou com 15 questões, divididas em 9 dimensões, cada uma com um peso para o cálculo do iLGPD.

Dimensão	Descrição	Peso
iPrep: Preparação	Avalia iniciativas adotadas para adequação à LGPD.	1
iOrg: Contexto Organizacional	Avalia iniciativas para identificação de estruturas organizacionais e processos relacionados a tratamento de dados.	1
iLid: Liderança	Avalia o comprometimento da alta gestão na implementação da LGPD.	2
iCap: Capacitação	Avalia a existência de programas de treinamento sobre privacidade e proteção de dados.	1.5

⁶ Disponível em [Instituto Rui Barbosa - IRB](#). Acesso em 21/10/2024.

iConf: Conformidade do Tratamento	Avalia a conformidade do tratamento de dados com os princípios da LGPD.	2
iDir: Direitos dos Titulares	Avalia os mecanismos adotados para garantia dos direitos dos titulares.	2
iComp: Compartilhamento	Avalia os controles adotados no compartilhamento de dados.	2
iResp: Resposta a Incidentes	Avalia a capacidade de identificar e responder a incidentes de violação de dados pessoais.	1.5
iProt: Medidas de Proteção	Avalia os controles implementados para garantia da privacidade e proteção dos dados pessoais.	2

Tabela 1 – Dimensões do iLGPD

A fórmula de cálculo do iLGPD está disponível no Anexo AN05. O índice varia de 0 a 1 e possui 4 níveis de maturidade, conforme quadro a seguir:

Nível	Intervalo iLGPD
Inexpressivo	0,000 a 0,149
Iniciando	0,150 a 0,399
Intermediário	0,400 a 0,699
Aprimorado	0,700 a 1,000

Tabela 2 – Níveis de maturidade do iLGPD

Cumprir destacar que todas as 91 prefeituras auditadas responderam e submeteram o questionário tempestivamente. Assim, todas as respostas e documentos enviados pelas prefeituras foram analisados pela equipe de auditoria. As evidências encaminhadas que não atenderam aos critérios pré-estabelecidos para avaliação dos documentos (AN06) ensejaram a alteração das respostas.

Ao final da fase de execução, buscando fortalecer o caráter dialógico da fiscalização, foi encaminhado (AN03⁷) um relatório individual preliminar para cada prefeitura contendo os achados da auditoria, as respostas alteradas em função da análise documental e as orientações de como implementar as propostas de encaminhamento, permitindo que as prefeituras apresentassem suas considerações.

Assim, os comentários enviados pelos gestores foram avaliados para consolidação do resultado da auditoria.

3.5. Limitações

As principais limitações desta auditoria derivaram do uso de questionário autodeclaratório, o que pode ter levado a inconsistências nas respostas fornecidas. Para

⁷ Os relatórios preliminares individuais enviados aos jurisdicionados encontram-se presentes no TSID02 do AN03 – TSIDs.

mitigar essa limitação, foi solicitada a apresentação de evidências documentais que corroborassem as informações fornecidas pelos gestores.

Ressalta-se que tal limitação não impediu o pleno atingimento do objetivo proposto deste trabalho.

3.6. Benefícios estimados

Os benefícios esperados com esta auditoria vão além da simples adequação à LGPD. A iniciativa busca promover um fortalecimento efetivo da governança em proteção de dados nos municípios auditados e a criação de uma cultura organizacional sustentável, que priorize a privacidade e a segurança dos dados.

A auditoria visa também impulsionar uma melhoria na gestão de riscos e na adoção de medidas de segurança da informação, garantindo que as prefeituras adotem práticas consistentes e eficazes para proteger os dados dos cidadãos.

Além disso, com base nos passos apresentados para adequação à LGPD (AN07), espera-se que as prefeituras implementem os planos de ação e elevem seus níveis de maturidade no tema.

3.7. Antecedentes

Foram identificados trabalhos anteriores desta Corte de Contas que estão diretamente relacionados ao tema da presente fiscalização, especialmente no que diz respeito à conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Entre esses trabalhos, destacam-se auditorias de conformidade realizadas para verificar a adequação das prefeituras municipais (Processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022) e das organizações estaduais (Processo nº 100.800-1/22) à LGPD.

Processo TCE-RJ	Natureza	Objetivo
206.972-5/2022	Relatório de Auditoria Governamental – Auditoria de Conformidade – Ordinária (municipal)	Verificar a conformidade das prefeituras municipais jurisdicionadas à Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
100.800-1/22	Relatório de Auditoria Governamental – Auditoria de Conformidade – Ordinária (Estadual)	Verificar a conformidade dos órgãos estaduais à Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Tabela 3 - Relação de processos fiscalizatórios associados à fiscalização

4. RESULTADOS DA AUDITORIA

4.1. Análise do índice de adequação à LGPD

Para possibilitar uma comparação das prefeituras com seus pares, os municípios foram classificados (AN08) por região⁸ e por faixas de arrecadação⁹.

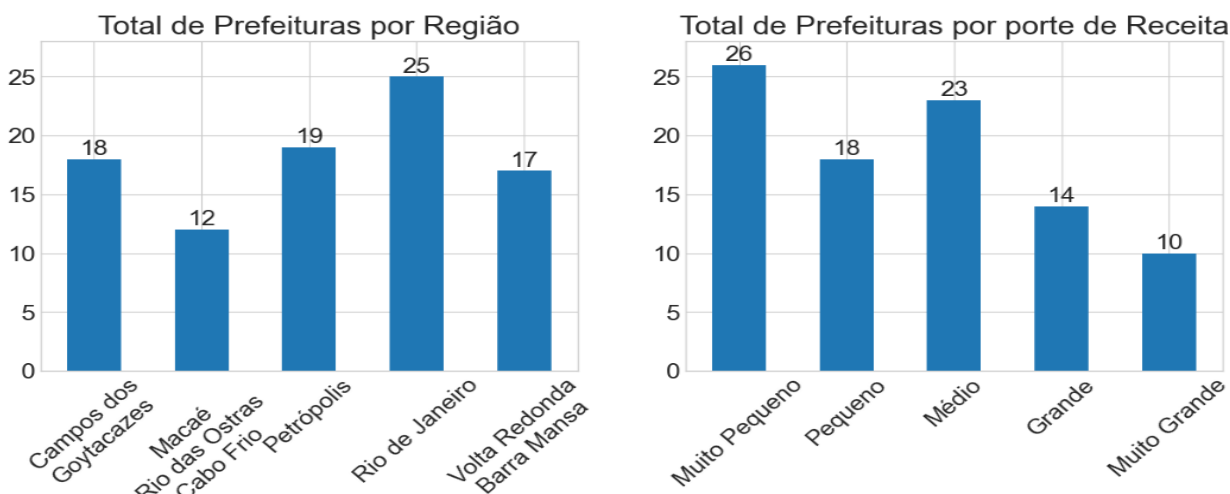


Figura 3: Total de prefeituras por agrupamento

A síntese do resultado do iLGPD pode ser expressa pelo painel abaixo.

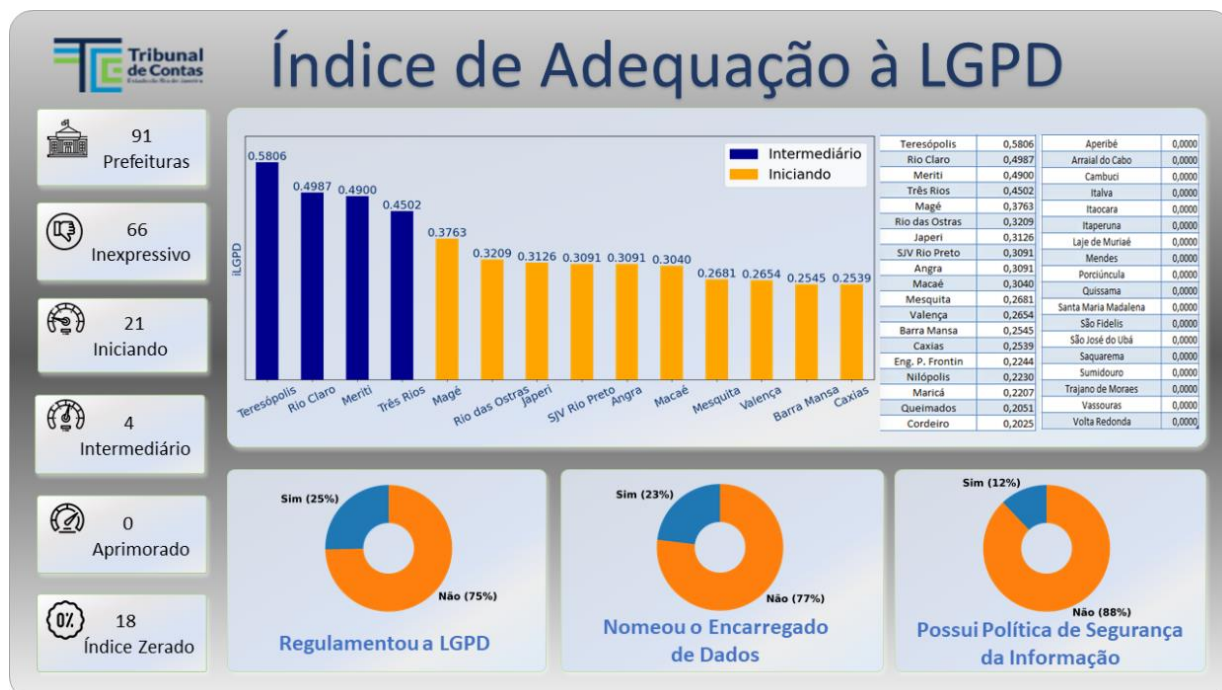


Figura 4: Visão Geral do iLGPD

⁸ A divisão regional foi feita com base na classificação por regiões intermediárias, conforme estudo do IBGE. Disponível em [IBGE](#). Acesso em 21/10/2024.

⁹ Os dados sobre as receitas se referem ao total arrecadado no ano de 2023 e tem como base informações prestadas pelas próprias prefeituras ao TCE-RJ pelo SIGFIS-LRF. Disponível em [SIGFIS-LRF](#). Acesso em 21/10/2024.

Como pode ser observado no painel, apenas 4 jurisdicionados alcançaram o nível Intermediário: as prefeituras de Teresópolis, de Rio Claro, de São João de Meriti e de Três Rios. Já as prefeituras de Saquarema e de Volta Redonda, ambos municípios com grande arrecadação, registraram índice zerado, o que é motivo de preocupação.

O gráfico a seguir apresenta a distribuição das prefeituras entre as faixas de maturidade do iLGPD. A maior concentração é na faixa Inexpressivo, índice obtido por aproximadamente 73% dos jurisdicionados. No total, 21 prefeituras foram classificadas com nível de maturidade “Iniciando”, somente 4 atingiram o nível Intermediário e **nenhuma alcançou o nível Aprimorado.**

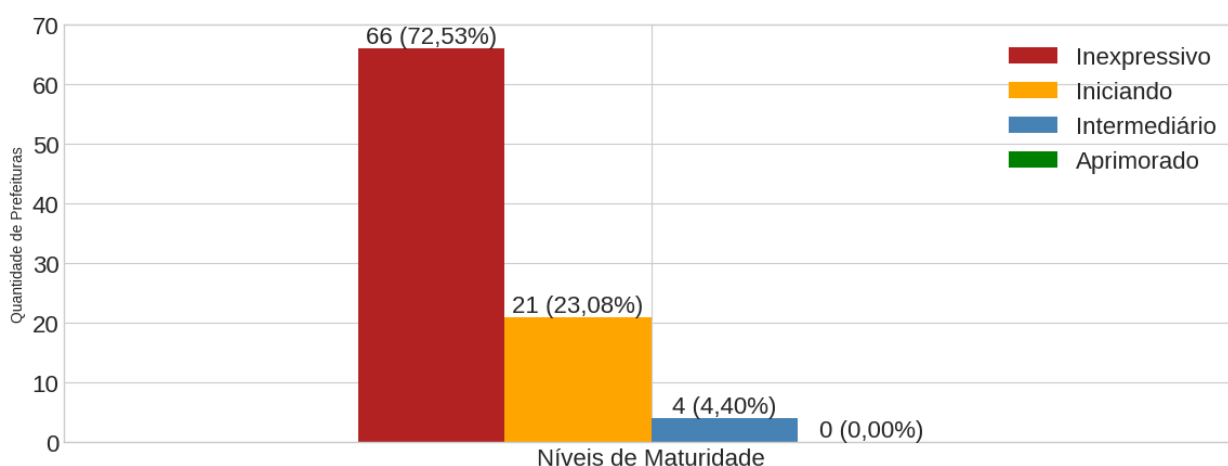


Figura 5: Classificação das prefeituras no iLGPD

Em uma análise mais aprofundada, verifica-se que **89% das prefeituras não alcançaram, sequer, 0,27 no iLGPD.** Dentro do nível “Iniciando” (0,15 a 0,4), 15 das 21 não atingiram tal marca, indicando que a 71,42% dos jurisdicionados classificados no nível “Iniciando” estão mais próximos do nível Inexpressivo do que do nível Intermediário.

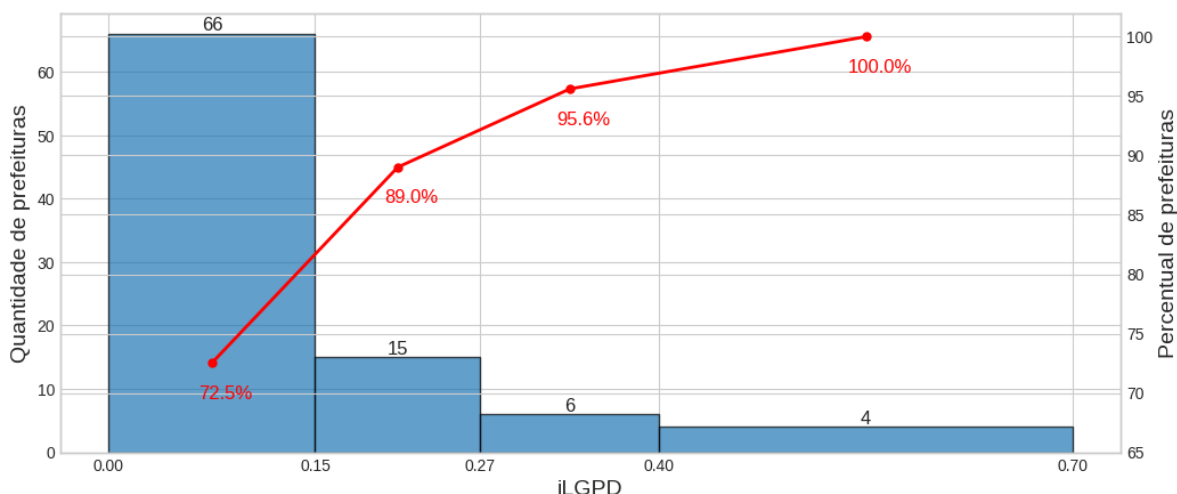


Figura 6: Histograma com Curva de Pareto do iLGPD

O próximo gráfico retrata o baixo grau de adequação das prefeituras fluminenses à LGPD, **a mediana (linha verde) aparece zerada em quase todas as dimensões**, a única exceção é a dimensão Preparação (iPrep), ainda assim, sua mediana (0,1) equivale a 10% do valor máximo do índice.

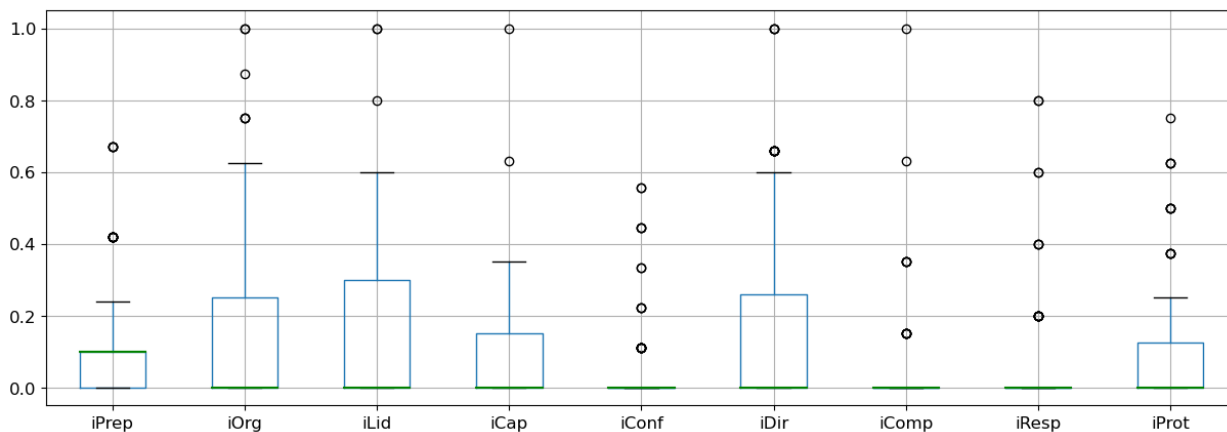


Figura 7: Mediana do iLGPD por dimensão

Na Figura abaixo, analisando a média geral (linha azul), à esquerda, verifica-se como **as prefeituras fluminenses estão longe de alcançar o nível Intermediário**. Em uma visão mais aproximada (linha azul), à direita, observa-se que, **em 6 das 9 dimensões, a média está no nível Inexpressivo**, somente em Contexto Organizacional (iOrg), Liderança (iLid) e Direitos do Titular (iDir) as médias gerais atingem, timidamente, o nível “Iniciando”.

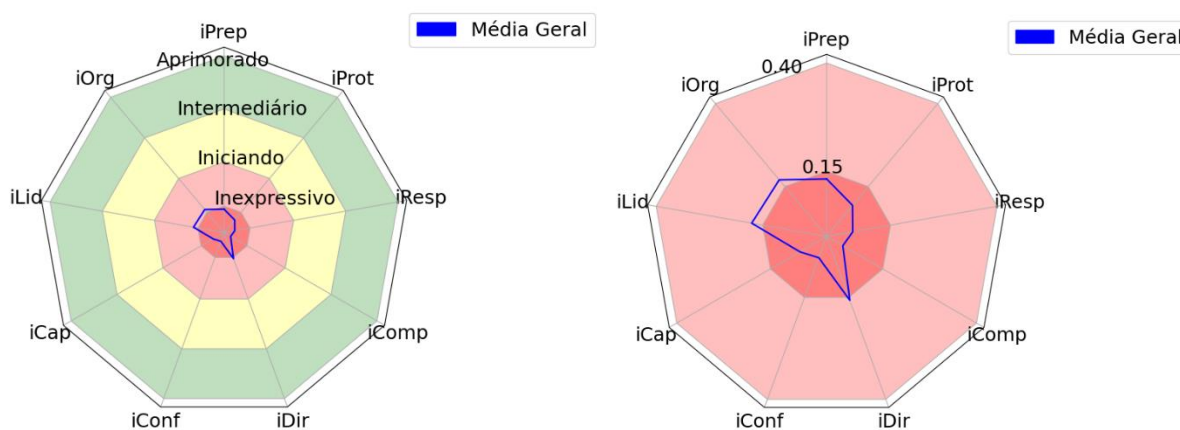


Figura 8: iLGPD médio por dimensão

Na visão por porte de receita, à direita no próximo gráfico, observa-se que o grupo de “Grande” arrecadação obteve um resultado melhor que as prefeituras de porte “Muito Grande”, o que pode ser explicado pelos **resultados inexpressivos de Petrópolis (0,1100), São Gonçalo (0,0867), Campos dos Goytacazes (0,0560), Nova Iguaçu (0,0067) e Saquarema (0,0000)**.

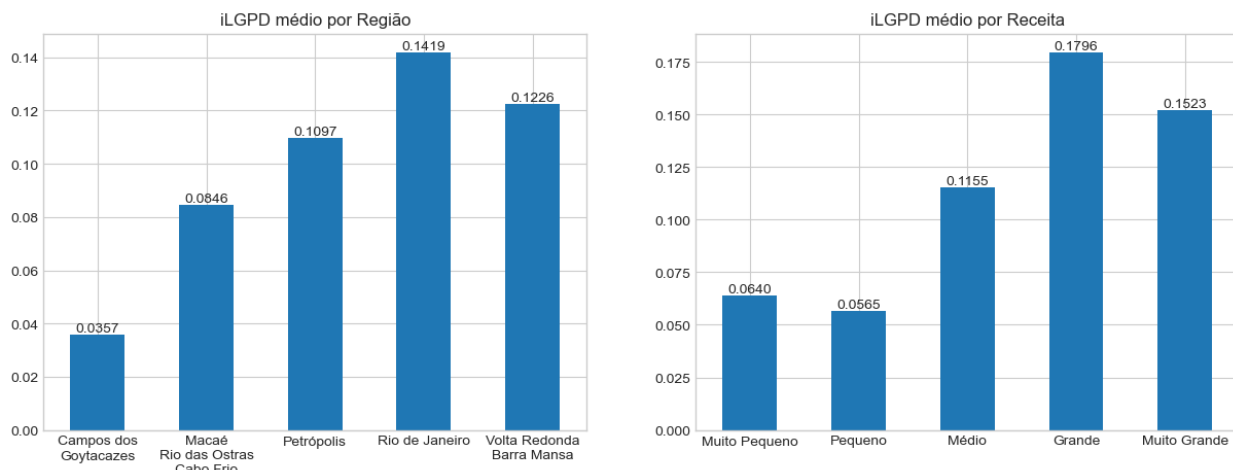


Figura 9: iLGPD médio por região e por receita

Por fim, estão elencadas as 5 prefeituras com melhores índices de adequação à LGPD, por porte de receita (Figura 10) e por região (Figura 11).

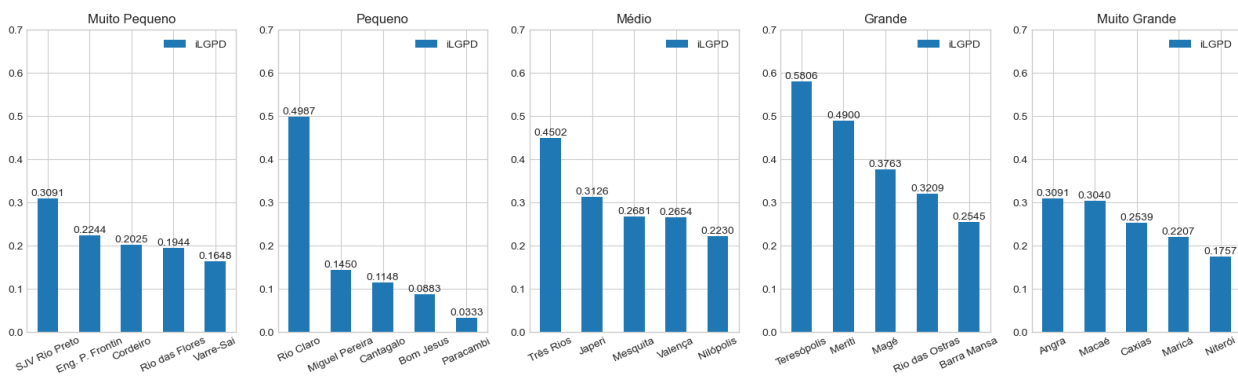


Figura 10: Maiores iLGPD por Receita

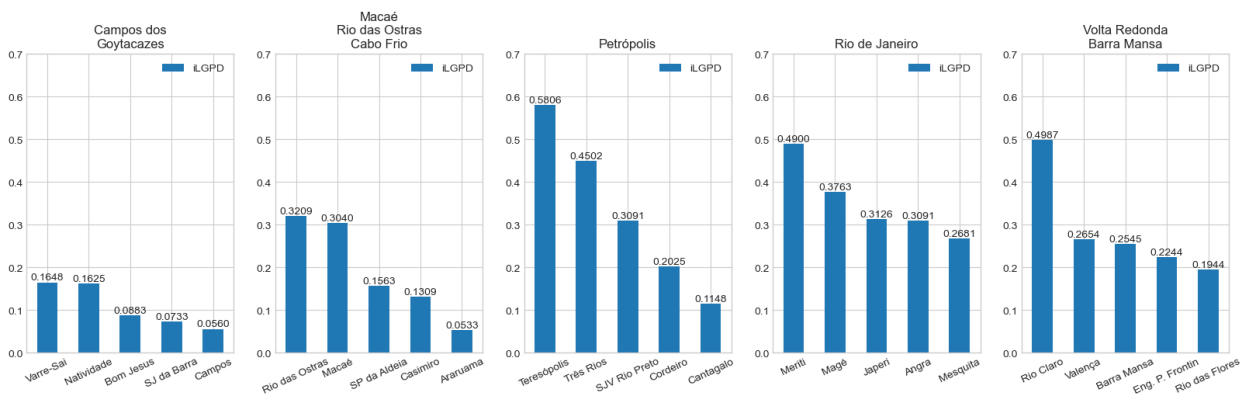


Figura 11: Maiores iLGPD por Região

4.1.1. Da evolução do cenário de adequação à LGPD

Para verificar a evolução nos cenários encontrados entre a fiscalização anterior e a atual, foram avaliadas as diferenças entre o índice IPD mensurado em 2022 e o estimado¹⁰ em 2024.

Além disso, com o intuito de assegurar a confiabilidade das respostas submetidas pelas prefeituras, foi criado o índice iVerificado (AN13), composto pelos itens da metodologia do IPD que exigiam envio de evidências.

Das diferenças (Δ) entre os anos nos índices IPD e iVerificado, observa-se que houve uma maior quantidade de prefeituras com mudanças positivas entre as fiscalizações - 51% dos jurisdicionados no IPD e 90,1% no iVerificado.

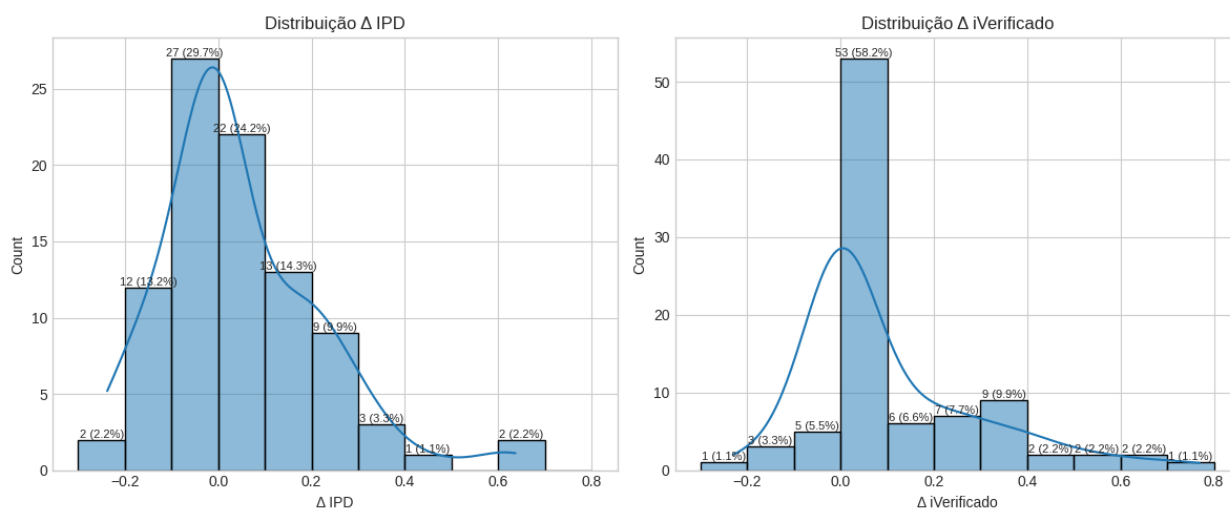


Figura 12 – Histograma das diferenças entre os valores encontrados do IPD e iVerificado

Analisando as médias presentes na Tabela 4, observa-se um crescimento de mais de 50% no IPD e de 362% no iVerificado, denotando que houve um maior esforço dos jurisdicionados nos itens que exigiam envio de evidências, como a nomeação do encarregado de dados e a elaboração da Política de Privacidade.

	IPD 2022	IPD 2024	Δ IPD	iVerificado 2022	iVerificado 2024	Δ iVerificado
Média	0,089	0,135	0,046 (51,5%)	0,028	0,131	0,103 (362,7%)

Tabela 4 - Quadro de médias referentes aos índices IPD e iVerificado

¹⁰ O IPD 2024 foi estimado a partir do mapeamento dos itens do questionário aplicado na presente fiscalização com os do questionário aplicado na fiscalização de 2022, conforme disposto no AN12, e aplicação da metodologia de cálculo do IPD descrita no Processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022.

Após aplicação de testes¹¹ estatísticos, concluiu-se que há evidências marginais de evolução no índice IPD de 2022 para 2024 e que há evidências muito fortes de evolução no índice iVerificado para o mesmo período. Logo, pode-se afirmar que o cenário melhorou desde a realização da última fiscalização, como demonstrado no comparativo dos níveis de maturidade¹², Figura 13, entre os trabalhos de 2022 e 2024.

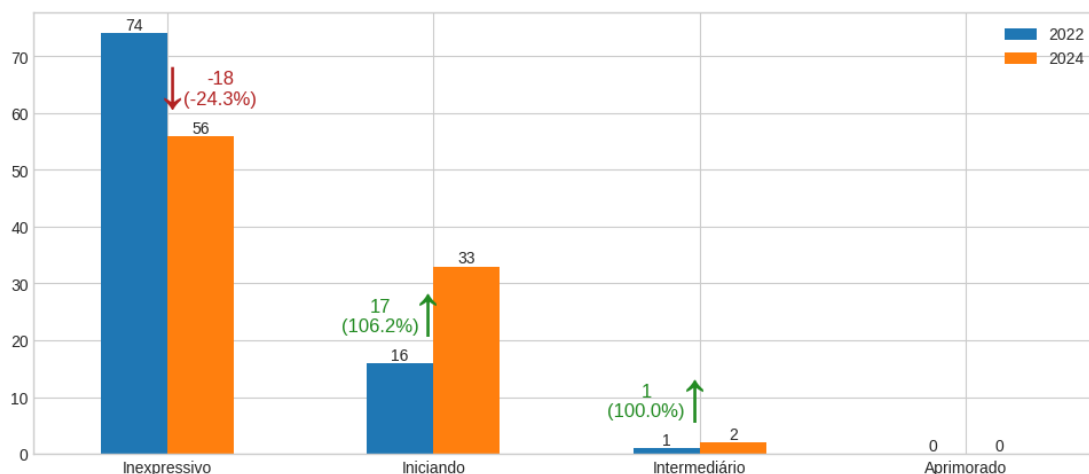


Figura 13 – Quantitativos de organizações por nível de maturidade do IPD 2022 vs 2024

Dimensões do IPD

Tendo em vista a evolução geral na adequação à LGPD entre os municípios auditados, considerou-se fundamental avaliar as dimensões do IPD que melhoraram e aquelas que exigem esforços adicionais para aprimoramento.

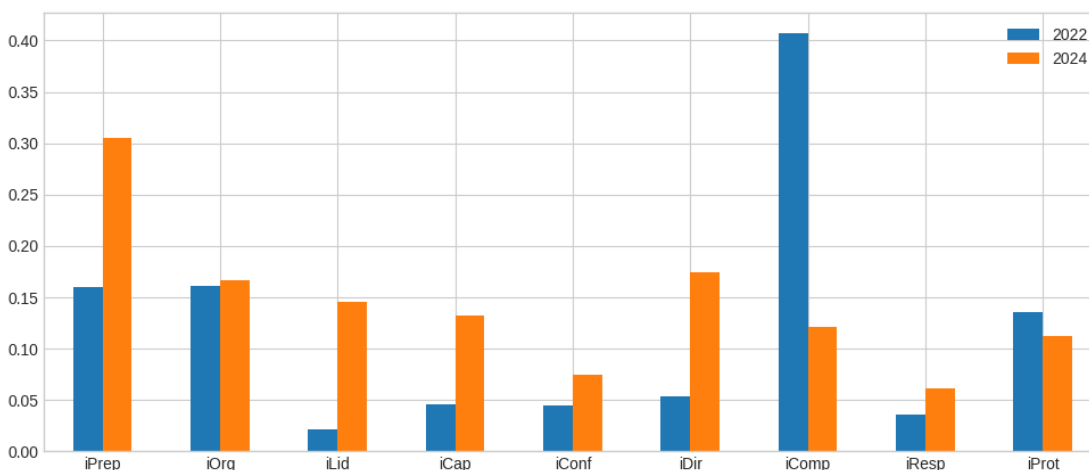


Figura 14 - Médias das dimensões que compõem o IPD 2022 vs 2024

¹¹ Teste de Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade dos dados e teste de Wilcoxon para avaliar se os pares de dados do IPD (2022 vs 2024) e iVerificado (2022 vs 2024) são significativamente diferentes, ou seja, se houve evolução entre os cenários avaliados (AN13).

¹² Importante destacar que os níveis de maturidade da metodologia utilizada no IPD são ligeiramente diferentes dos utilizados na metodologia atual do iLGPd. Inexpressivo de 0 a 0,149, Iniciando de 0,150 a 0,499, Intermediário de 0,500 a 0,799 e Aprimorado de 0,8 até 1.

Analisando a Figura 14 e a Tabela 5, observa-se uma evolução significativa nas dimensões de Preparação (iPrep), Liderança (iLid), Capacitação (iCap) e Direitos do Titular (iDir).

	Δ iPrep	Δ iOrg	Δ iLid	Δ iCap	Δ iConf	Δ iDir	Δ iComp	Δ iResp	Δ iProt
Média	0,146 (91.4%)	0,006 (3.5%)	0,124 (580%)	0,086 (188%)	0,030 (65.9%)	0,121 (227.6%)	-0,286 (-70.3%)	0,026 (75.0%)	-0,023 (-17.1%)

Tabela 5 - Quadro de médias referentes às dimensões do IPD

Seguem exemplos de resultados alcançados pela melhoria nas dimensões destacadas na Tabela 5:

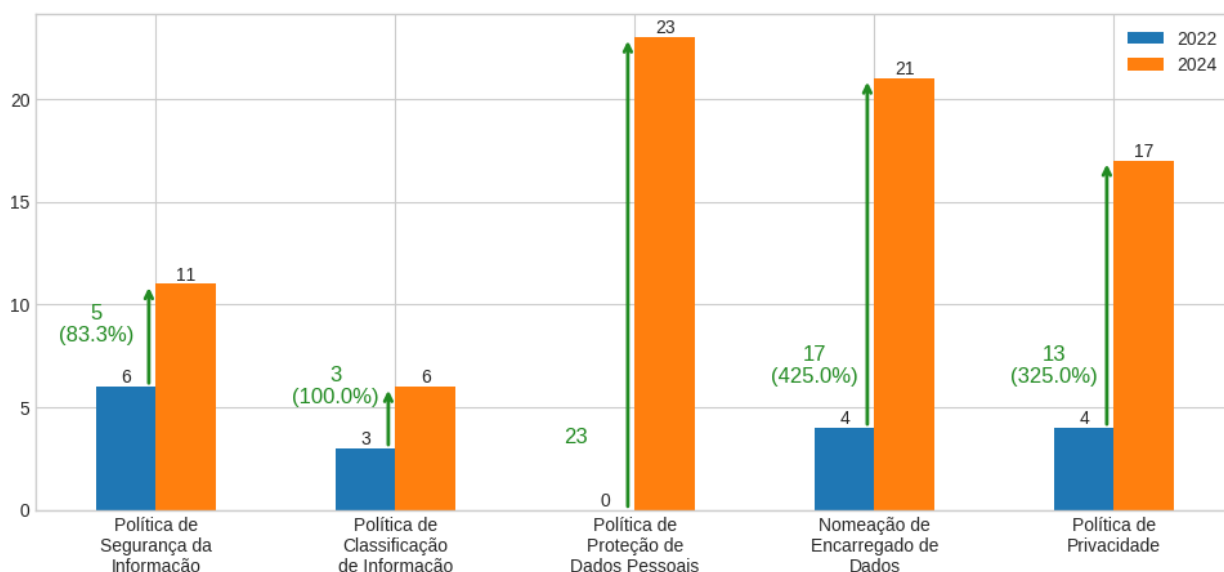


Figura 15 – Resultados (artefatos e ações) alcançados do IPD 2022 vs 2024

Dessa forma, apesar dos avanços na adequação dos municípios à LGPD, especialmente nas dimensões de Liderança e Direitos do Titular, o grau de adequação das prefeituras à LGPD ainda é muito incipiente, principalmente nas dimensões de Conformidade do Tratamento (iConf) e Violação de Dados Pessoais (iResp).

4.2. Achados de auditoria

4.2.1. Achado 1 – Estruturação insuficiente para adequação à LGPD

4.2.1.1. Critérios

- Lei Federal nº 13.709/2018, arts. 11, 12, 13, 14, 23, I, III, 41, § 1º, 46, 47, e 50, § 2º, I, 'a' e 'd';
- Resolução CD/ANPD nº 18/2024, arts. 3º, § 1º, 8º, 9º, e 10º;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, itens 5.3.2 (Política), 5.5.2 (Competência), 5.5.3 (Conscientização), 5.5.4 (Comunicação), 6.2 (Políticas de segurança da informação), 6.3.1.1 (Responsabilidades e papéis da segurança da informação), 6.5.2 (Classificação da informação), 6.5.2.2 (Rótulos e tratamento da informação);
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27.002:2022, item 5.12 (Classificação das informações).

4.2.1.2. Evidências

As evidências que embasam este achado para todas as prefeituras estão no Anexo AN09.

4.2.1.3 Situação Encontrada

A alta direção da organização deve demonstrar claramente liderança e comprometimento com a iniciativa de adequação à LGPD, entendimento encontrado na alínea a), inciso I, § 2º do art. 50 da norma, bem como nas boas práticas elencadas pela Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019¹³.

Nesse sentido, a elaboração e a ampla divulgação de políticas relacionadas à proteção de dados pessoais, a nomeação de um encarregado pelo tratamento de dados pessoais e a promoção de ações de capacitação e conscientização quanto à proteção de dados pessoais são ações fundamentais para o processo de adequação à LGPD.

¹³ A ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 especifica os requisitos e fornece as diretrizes para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestão de Privacidade da Informação (SGPI) na forma de uma extensão das ABNT NBR ISO/IEC 27.001 e ABNT NBR ISO/IEC 27.002 para a gestão da privacidade dentro do contexto da organização.

Assim, serão apresentadas, as situações que ensejaram a ocorrência dos achados e as sugestões de melhoria apresentadas pela Equipe de Auditoria a fim de que os entes se estruturem para assegurar a proteção de dados pessoais por eles tratados.

Encarregado pelo tratamento de dados pessoais

O encarregado é aquela pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme art. 5º da LGPD e item 6.3.1.1¹⁴ da ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019.

É o responsável por assegurar os direitos previstos aos titulares de dados pessoais e por orientar¹⁵ a organização a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais.

Deve ter independência e autonomia garantidos pela organização, conforme disposto no art. 10 da Resolução CD/ANPD nº 18/2024, para reportar¹⁶ à alta administração, servindo como canal de comunicação efetivo com as partes (controlador, titulares e ANPD).

A organização, conforme elencado no art. 23, III, e art. 41 da LGPD e nos arts. 3º, § 1º, 8º e 9º da Resolução CD/ANPD nº 18/2024, deve indicar seu encarregado, bem como divulgar publicamente em seu sítio eletrônico, de forma clara e objetiva, sua identidade e informações de contato.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta ao item 4.1 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a nomeação do Encarregado de Dados Pessoais pelas prefeituras e a divulgação das informações de identidade e contato do Encarregado de Dados Pessoais no seu portal eletrônico institucional.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que 70 prefeituras (76,92%) não nomearam o Encarregado de Dados Pessoais. Além disso, foi constatado que 72 jurisdicionados (79,12%) não divulgam as informações de identidade e contato do Encarregado de Dados Pessoais no seu portal eletrônico institucional.

¹⁴ A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 no item 6.3.1.1 (Responsabilidades e papéis da segurança da informação) recomenda a designação de um ponto de contato para os titulares de dados com a organização.

¹⁵ Art. 41, § 2º, III, da Lei Federal nº 13.709/2018.

¹⁶ RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 18/2024 - Art. 10. O agente de tratamento deverá: V - garantir ao encarregado acesso direto às pessoas de maior nível hierárquico dentro da organização, aos responsáveis pela tomada de decisões estratégicas que afetem ou envolvam o tratamento de dados pessoais, bem como às demais áreas da organização.

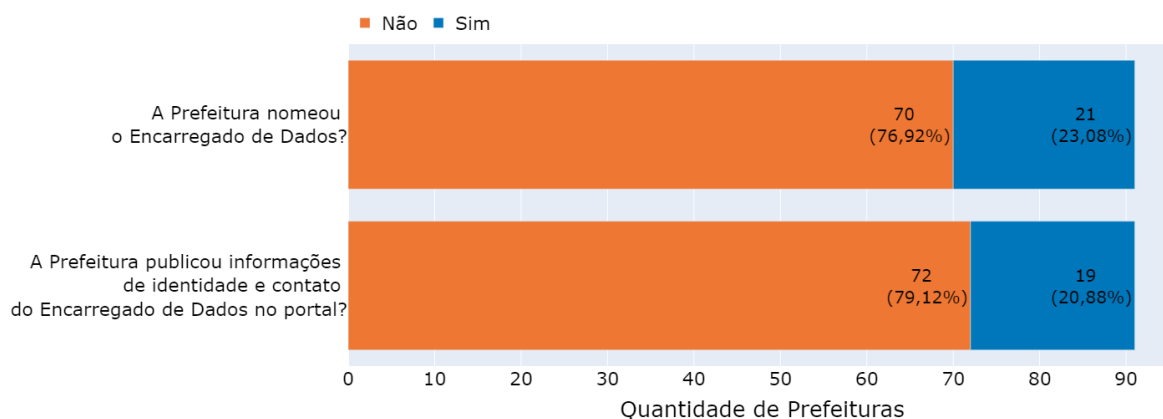


Figura 16 - Nomeação do Encarregado de Dados Pessoais e divulgação de suas informações

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Políticas Internas

A organização deve formalizar seu apoio ao processo de adequação à norma elaborando políticas¹⁷ (ou documentos similares) que busquem assegurar, no âmbito da organização, a segurança das informações e a proteção dos dados pessoais.

Entre os documentos norteadores esperados destacam-se:

- Política de Segurança da Informação - PSI¹⁸: aprovada pela alta direção, estabelece a abordagem da organização para gerenciar os objetivos nessa área, em linha com os requisitos do negócio e com leis e regulamentações aplicáveis;
- Política de Classificação da Informação - PCI¹⁹: fornece diretrizes para assegurar que as diferentes informações recebam níveis adequados de proteção, de acordo com a sua importância para a organização e os riscos associados; documento importante para direcionar a implementação de controles adequados para a proteção de dados pessoais;

¹⁷ Conforme alíneas a) e d) presentes no programa de governança em privacidade disposto no art. 50, § 2º, inciso I, da LGPD.

¹⁸ A elaboração da Política de Segurança da Informação - PSI é recomendada pelo item 5.3.2 (Política) e 6.2 (Políticas de segurança da informação) da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 e já teve a importância de sua elaboração para as organizações públicas reconhecida no voto de 08/05/2018 do Processo TCE-RJ 212.981-7/2017 e no Acórdão nº 10.168/2023.

¹⁹ A elaboração da Política de Classificação da Informação - PCI é recomendada pelo item 5.12 (Classificação das informações) da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.002:2022. O controle, bem como o item 6.5.2 (Classificação da informação) da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 apresentam recomendações que devem constar na política, como a definição de critérios de classificação, a classificação em níveis e a responsabilidade pela classificação.

- Política de Proteção de Dados Pessoais - PPDP²⁰: alinhada à PSI e à PCI, estabelece regras e diretrizes para o tratamento e para a governança de dados pessoais dentro da organização (público interno), reforçando seu compromisso para alcançar a conformidade com os normativos de proteção de dados pessoais.

Em especial no que tange à classificação das informações, a LGPD demanda que sejam adotados cuidados específicos para o tratamento de dados pessoais sensíveis (que envolvem origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico) e de dados pessoais de crianças e de adolescentes, comandos dispostos no art. 5º, inciso II, e arts. 11-14 da norma.

As Políticas de Segurança da Informação e de Classificação da Informação também são medidas de segurança utilizadas pela organização para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, conforme elencado nos arts. 46 e 47 da LGPD.

Por fim, a Política²¹ de Proteção de Dados Pessoais regulamenta as hipóteses de tratamento de dados pessoais realizadas pela organização nos termos do art. 23, I, da LGPD, bem como estipula papéis²² e responsabilidades claras e objetivas, define diretrizes de tratamento e estabelece meios de monitoramento do cumprimento da política.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta ao item 4.1 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a elaboração e a atualização pelas prefeituras das seguintes Políticas:

- Política de Proteção de Dados Pessoais;
- Política de Segurança da Informação;
- Política de Classificação de Informação.

²⁰ A PPDP trata de diversos pontos dispostos nos arts. 6º, incisos I, II e III, 7º, caput e inciso III, 9º, incisos I, II, V, VI e VII, 10, 16, 23, caput e inciso I, 26 e 50, caput, § 1º e § 2º da LGPD.

²¹ O Governo Federal desenvolveu o [Modelo de Política de Proteção de Dados Pessoais](#) com o intuito de auxiliar os órgãos e entidades na sua elaboração.

²² A Política de Proteção de Dados Pessoais pode conter as recomendações do item 6.3.1.1 (Responsabilidades e papéis da segurança da informação) da ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que 68 prefeituras (74,73%) não instituíram nem mantêm atualizada a Política de Proteção de Dados Pessoais. Além disso, constatou-se que 80 jurisdicionados (87,91%) não instituíram nem mantêm atualizada a Política de Segurança da Informação. Por fim, verificou-se que 85 prefeituras (93,41%) não instituíram nem mantêm atualizada a Política de Classificação de Informação.

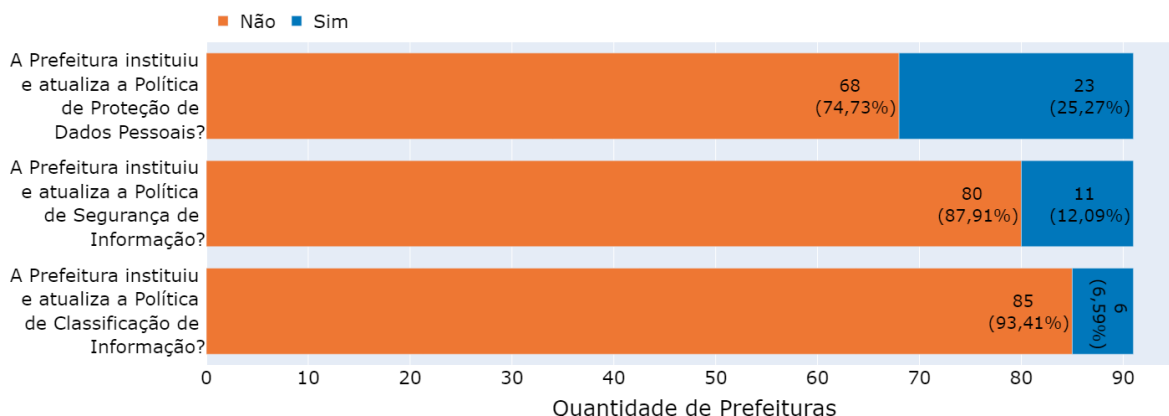


Figura 17 - Política de Proteção de Dados Pessoais, Política de Segurança da Informação e Política de Classificação da Informação

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Ações de capacitação e conscientização em proteção e privacidade de dados pessoais

As ações de capacitação e conscientização garantem que todos os colaboradores da organização compreendam a importância da proteção de dados, estejam cientes de suas responsabilidades e saibam como aplicar as práticas de segurança necessárias para proteger os dados pessoais sob sua custódia.

A LGPD exige que os responsáveis pelo tratamento de dados compreendam as obrigações legais relacionadas à proteção de dados pessoais. A capacitação regular ajuda a assegurar que todos os colaboradores, especialmente aqueles que lidam diretamente com dados pessoais, estejam cientes das exigências legais e saibam como cumprir as políticas internas de privacidade.

De acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, a organização deve garantir que seu corpo funcional compreenda claramente o que são dados pessoais, dados pessoais sensíveis e dados de crianças e adolescentes, sendo capaz de identificar

corretamente essas informações²³. Além disso, é fundamental que os colaboradores tenham a competência necessária para desempenhar suas funções²⁴, estejam cientes das políticas de segurança e privacidade²⁵, e entendam as consequências da não conformidade. Por fim, a organização deve avaliar a necessidade de estabelecer comunicações relevantes para reforçar esses aspectos²⁶.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta ao item 5.1 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a realização pelas prefeituras de capacitação para seus servidores na temática de privacidade e proteção de dados pessoais.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que 59 prefeituras (64,84%) não realizaram capacitação para seus servidores na temática de privacidade e proteção de dados pessoais.

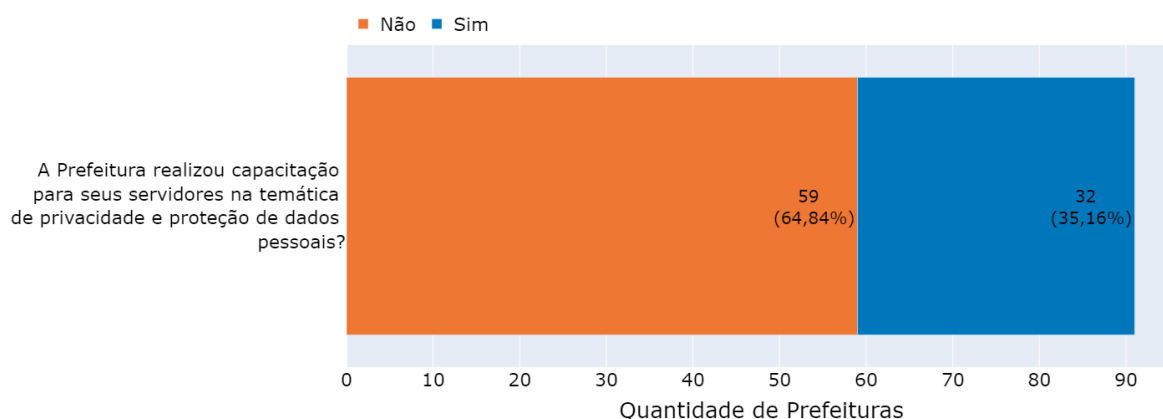


Figura 18 - Capacitação na temática de privacidade e proteção de dados pessoais

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Criação de comissão ou grupo de trabalho

Por fim, embora não haja imposição normativa expressa, entende-se como uma boa prática a criação de uma comissão para planejar, estabelecer, gerenciar e monitorar as medidas a serem tomadas na adequação do ente à Lei Geral de Proteção de Dados

²³ ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, item 6.5.2.2 (Rótulos e tratamento da informação).

²⁴ ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, item 5.5.2 (Competência)

²⁵ ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, item 5.5.3 (Conscientização).

²⁶ ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, item 5.5.4 (Comunicação).

Pessoais, conforme disposto no item 6.3.1.1 (Responsabilidades e papéis da segurança da informação) da ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019.

A participação de diversos setores é recomendável e de extrema importância para garantir que todas as áreas da organização estejam envolvidas, comprometidas e alinhadas com os requisitos de proteção de dados pessoais.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria sugere proposta de recomendação às prefeituras para que, caso não possuam, instituem uma comissão com participação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais para planejarem, estabelecerem, gerenciarem e monitorarem as medidas a serem tomadas na adequação do ente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

4.2.1.4 Propostas de Encaminhamento

Ressalta-se que as propostas de encaminhamento individualizadas para cada órgão fiscalizado constam no bojo dos relatórios individuais presentes no AN11. Dessa forma, seguem as sugestões gerais propostas pela Equipe de Auditoria:

- **Comunicação com Recomendação** para que, caso não possua, constitua uma comissão ou grupo de trabalho multissetorial com a participação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, disposto no art. 41 da LGPD, para planejar, estabelecer, gerenciar e monitorar as medidas a serem tomadas na adequação do ente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
- **Comunicação com Determinação** para que nos termos do art. 41, § 1º, da Lei Federal nº 13.709/2018:
 - Nomeie o encarregado pelo tratamento de dados pessoais e publique o ato em veículo de comunicação oficial;
 - Publique em seu portal institucional, de forma clara e objetiva, a identidade e informações de contato do encarregado pelo tratamento de dados pessoais;
- **Comunicação com Determinação** para que, observando as melhores práticas descritas no Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI do Governo Federal e na ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019:
 - Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação (PSI), dispondo, ao menos, de princípios, diretrizes, procedimentos,

responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a privacidade e segurança da informação de sua organização;

- Institua formalmente e mantenha atualizada sua Política de Proteção de Dados Pessoais;
- **Comunicação com Recomendação** para que, observando as melhores práticas descritas no Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI do Governo Federal e na ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019:
 - Avalie a oportunidade e conveniência de elaborar um plano de capacitação que contemple a temática de privacidade e proteção de dados pessoais;
 - Desenvolva ações de capacitação e conscientização acerca da temática de proteção de dados pessoais para todos os servidores e colaboradores da organização;
 - Institua formalmente e mantenha atualizada uma Política de Classificação de Informação que aborde questões específicas relacionadas à classificação de dados pessoais, de dados pessoais sensíveis e de dados pessoais de crianças e de adolescentes.

4.2.2. Achado 2 – Medidas e controles de proteção de dados pessoais inadequados

4.2.2.1. Critérios

- Lei Federal nº 13.709/2018, arts. 4º, § 3º, 6º, incisos IV, V, VI, 9º, caput e incisos I a VII, 10, § 3º, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, inciso I, 32, 37 38, 46, 47, 48, caput c/c § 2º, inciso I, alíneas 'a', 'd', 'e', 50, § 2º, inciso I, alíneas 'a', 'd', 'e', 'g';
- Resolução CD/ANPD nº 15/2024, art. 9º;
- Norma Técnica ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, itens 6.13 (Gestão de incidentes de segurança da informação), 6.13.1.5 (Resposta aos incidentes de segurança da informação), 7.2.5 (Avaliação de impacto de privacidade), 7.2.8 (Registros relativos ao tratamento de DP), 7.3 (Obrigações dos titulares de DP), 7.3.2 (Determinando as informações para os titulares de DP), 7.3.3 (Fornecendo informações aos titulares de DP).

4.2.2.2 Evidências

As evidências que embasam este achado para todas as prefeituras estão no Anexo AN09.

4.2.2.3 Situação Encontrada

Da estruturação da organização para adequação à LGPD realizada mediante adoção das atividades apresentadas nas dimensões Preparação, Contexto Organizacional, Liderança e Capacitação, resta à organização adotar um conjunto de medidas e controles para assegurar os direitos dos titulares e uma efetiva proteção dos dados pessoais sob seu controle.

Nesse sentido, serão apresentadas situações que ensejaram a ocorrência dos achados e as sugestões de melhoria apresentadas pela Equipe de Auditoria a fim de que os entes adotem para assegurar a proteção de dados pessoais por eles tratados.

Inventário de dados pessoais

Antes de qualquer processo de proteção e privacidade de dados pessoais é necessário saber quais dados pessoais são tratados pela organização, suas finalidades, hipóteses de tratamento, bases legais, categorias de titulares afetados, processos de negócios relacionados, bem como seus responsáveis.

Esse conjunto de registros de tratamento dos dados pessoais da organização devem se materializar no Inventário²⁷ de Dados Pessoais – IDP, disposto no art. 37 da LGPD e no item 7.2.8 (Registros relativos ao tratamento de DP) da ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta ao item 6.1 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a elaboração do inventário de dados pessoais pelas prefeituras.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que nenhuma prefeitura elaborou o inventário de dados pessoais.

²⁷ O Governo Federal elaborou o [Guia de Elaboração de Inventário de Dados Pessoais](#) com o intuito de auxiliar os órgãos e entidades na sua elaboração.

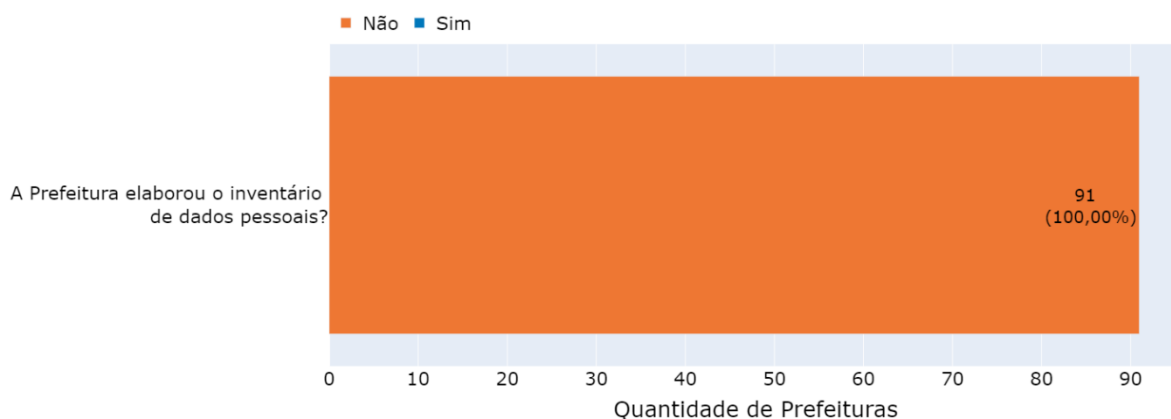


Figura 19 - Inventário de dados pessoais

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD

Com a identificação e registro dos dados pessoais no inventário de dados pessoais - IDP, resta necessário à organização realizar uma identificação e avaliação²⁸ dos riscos existentes aos dados pessoais mapeados.

Esse processo de gestão de riscos pode ser considerado como uma das medidas de segurança dispostas no art. 46 da LGPD e deve resultar na elaboração do Relatório²⁹ de Impacto à Proteção de Dados Pessoais – RIPD, documento que, nos termos do art. 5º, XVII, da LGPD, contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco.

A elaboração do RIPD pode ocorrer por solicitação da autoridade nacional (ANPD) nos termos dos arts. 4º, § 3º, 10, § 3º, 32 e 38 da LGPD.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta ao item 6.1 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a elaboração do relatório de impacto de dados pessoais pelas prefeituras.

²⁸ A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019, item 7.2.5 (Avaliação de impacto de privacidade), recomenda a necessidade da avaliação de impacto de privacidade dos riscos gerados pelo tratamento dos dados pessoais dos titulares.

²⁹ O Governo Federal elaborou o [Guia de Elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais](#) com o intuito de auxiliar os órgãos e entidades na sua elaboração.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que 87 prefeituras (95,6%) não elaboraram tal instrumento.

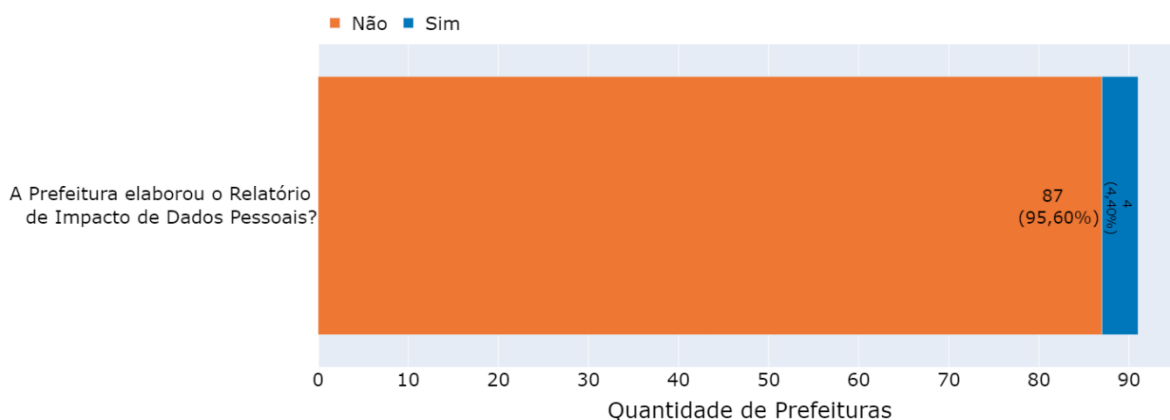


Figura 20 - Relatório de Impacto de Dados Pessoais

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Direitos dos Titulares

A organização deve assegurar que os titulares tenham acesso³⁰ às informações relacionadas ao tratamento de seus dados pessoais.

Para isso, a organização deve publicar, de maneira clara e concisa, informações relativas ao tratamento de dados pessoais. Essas informações dispostas no art. 9º da LGPD, tais como finalidade do tratamento, forma e duração do tratamento, informações do controlador, do compartilhamento com terceiros e as responsabilidades dos agentes devem estar dispostas num documento chamado Política³¹ de Privacidade.

Convém que a organização a divulgue de forma permanente em seu sítio³² institucional, em local de fácil acesso aos titulares de dados pessoais.

A organização também deve estar preparada para atender todos os direitos³³ dos titulares elencados nos arts. 17-22 da LGPD, em especial aqueles previstos no art. 18, como confirmação da existência de tratamento; acesso aos dados; correção de dados

³⁰ A LGPD possui princípios e dispositivos legais que garantem aos titulares o acesso a informações acerca do tratamento de seus dados pessoais, nos termos dos arts. 6º, incisos IV, V e VI, 9º, caput e incisos I a VII, da LGPD.

³¹ A necessidade de elaboração da Política de Privacidade também surge do art. 50, § 2º, I, alínea 'a', 'd' e 'e' da LGPD.

³² Lei Federal nº 13.709/2018, art. 24, inciso I e Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 item 7.3.3 (Fornecendo informações aos titulares de DP).

³³ Atividades também previstas nos itens que constam na seção 7.3 (Obrigações dos titulares de DP) da Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019.

incompletos/inexatos/desatualizados; revogação do consentimento; anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários/excessivos ou que dependam de consentimento do titular; portabilidade dos dados; informações sobre compartilhamento de dados.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta aos itens 7.1 e 7.2 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a elaboração e divulgação da Política de Privacidade das prefeituras e a implementação de mecanismos para atendimento de todos os direitos dos titulares.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que 74 prefeituras (81,32%) não elaboraram e/ou não publicaram sua Política de Privacidade. Além disso, foi constatado que 83 jurisdicionados (93,41%) não implementaram mecanismos para atender todos os direitos dos titulares.

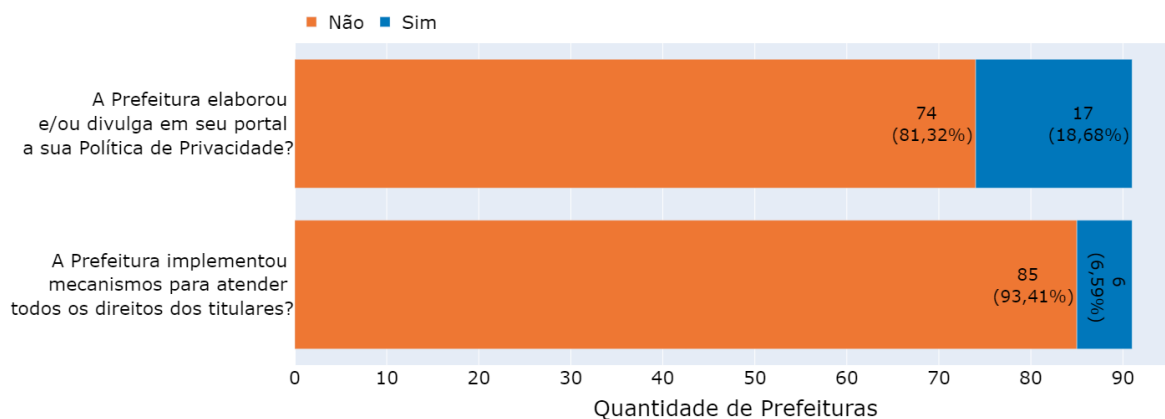


Figura 21 - Política de Privacidade e mecanismos de atendimento aos direitos dos titulares

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Plano de Respostas a Incidentes e Comunicação à ANPD

Como parte do seu processo³⁴ de gestão de incidentes de segurança da informação, convém que a organização estabeleça papéis, responsabilidades e

³⁴ A Norma ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 dispõe recomendações acerca do processo de Gestão de incidentes de segurança da informação nos itens 6.13 (Gestão de incidentes de segurança da informação) e 6.13.1.5 (Resposta aos incidentes de segurança da informação), como a necessidade de se estabelecer responsabilidades e procedimentos para a identificação, registro e notificação das violações de dados pessoais, bem como a elaboração de relatórios com informações acerca do incidente e suas causas.

procedimentos específicos para assegurar respostas rápidas, efetivas e ordenadas a incidentes de segurança que envolvem a violação de dados pessoais.

A LGPD em seu art. 50, § 2º, inciso I, alínea g), elenca o Plano³⁵ de Resposta a Incidentes como um dos componentes mínimos de um programa de governança em privacidade de uma organização.

Outro dispositivo expressamente imposto pela norma quando da ocorrência de incidentes de segurança está no art. 48 da LGPD. A norma dispõe que a organização deve comunicar tanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD quanto aos próprios titulares de dados a ocorrência de incidente de segurança da informação que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

Segundo o art. 9º da Resolução CD/ANPD nº 15/2024 essa notificação deve ser feita no prazo de 3 (três) dias úteis.

Nessa feita, a Equipe de Auditoria analisou a resposta ao item 9.1 do questionário submetido pelo TSID01, a documentação remetida como anexo à resposta, e os comentários do gestor, para averiguar a elaboração e atualização do Plano de Resposta a Incidentes das prefeituras e o estabelecimento de procedimentos para comunicar os incidentes de violação de dados à ANPD e aos titulares.

A Figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, apontando que 90 prefeituras (98,9%) não elaboraram e/ou não atualizam seu Plano de Resposta a Incidentes. Além disso, foi constatado que 86 jurisdicionados (94,51%) não estabeleceram procedimentos para comunicar os incidentes de violação de dados à ANPD e aos titulares.

³⁵ O Governo Federal elaborou o [Guia de Resposta a Incidentes de Segurança](#) com o intuito de apresentar boas práticas para que os órgãos realizem o tratamento de incidentes cibernéticos, com enfoque em incidentes que envolvam dados pessoais.

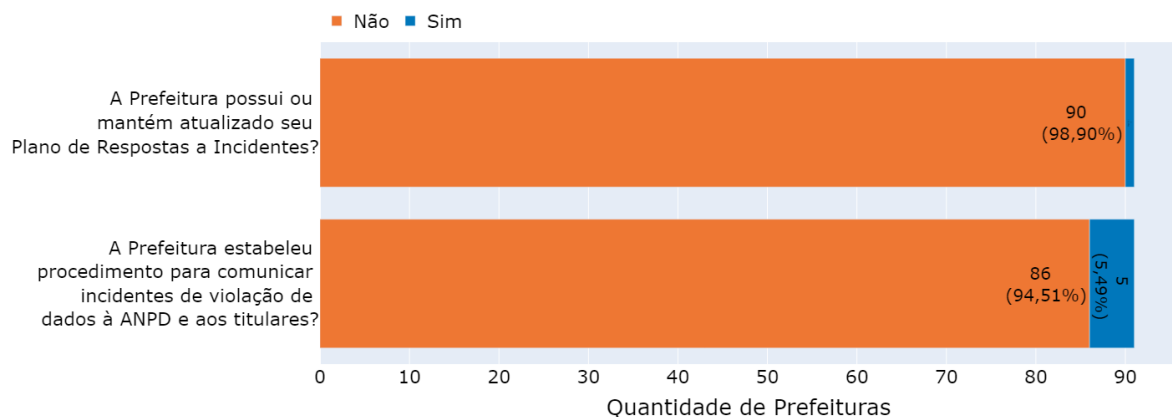


Figura 22 - Plano de Resposta a Incidentes e Comunicação à ANPD

Diante disso, serão sugeridas propostas de encaminhamento às organizações nessa situação, visando garantir uma melhor adequação à LGPD.

Medidas de segurança

Por fim, a LGPD dispõe expressamente em seus arts. 46 e 47 a necessidade de os agentes de tratamento em adotarem medidas de segurança técnicas e administrativas com fins de proteção dos dados pessoais.

Para atender minimamente ao dispositivo legal a Equipe de Auditoria sugere, em proposta de recomendação às prefeituras, um conjunto de medidas de segurança a fim de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

4.2.2.4 Propostas de Encaminhamento

Ressalta-se que as propostas de encaminhamento individualizadas para cada órgão fiscalizado constam no bojo dos relatórios individuais presentes no AN11. Dessa forma, seguem as sugestões gerais propostas pela Equipe de Auditoria:

- **Comunicação com Determinação** para que, observando as melhores práticas descritas no Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI do Governo Federal e na ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019:
 - Implementem mecanismos para atender todos os direitos dos titulares relacionados no art. 18 da Lei Federal nº 13.709/2018;

- Instituem formalmente, mantenham atualizada e divulguem em seu portais institucionais sua Política de Privacidade, assegurando que os titulares tenham acesso às informações relacionadas ao tratamento de seus dados pessoais, conforme disposto no art. 9º da Lei Federal nº 13.709/2018, como finalidade do tratamento; formas e duração do tratamento; identificação e dados de contato do controlador; informações acerca do uso compartilhado de dados e sua finalidade; responsabilidades dos agentes que realizam o tratamento; e direitos do titular;
- Elaborem o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD, conforme disposto no art. 5º, XVII, e art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.709/2018, em linha com as informações dos processos de tratamento de dados pessoais identificados e registrados no Inventário de Dados Pessoais;
- Instituem formalmente e mantenham atualizado seu Plano de Resposta a Incidentes, conforme disposto no art. 48 e art. 50, § 2º, I, alínea g, da Lei Federal nº 13.709/2018;
- Estabeleçam um procedimento alinhado ao Plano de Resposta a Incidentes para comunicar incidentes de violação de dados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD e aos titulares dos dados pessoais, em atendimento ao art. 48 da Lei Federal nº 13.709/2018 e ao anexo da Resolução CD/ANPD nº 15/2024;
- Elaborem e mantenham um Inventário de Dados Pessoais que contenha, no mínimo:
 - A identificação dos serviços/processos de negócios que realizam tratamento de dados pessoais;
 - A identificação do encarregado e dos agentes de tratamento envolvidos nos serviços/processos;
 - As finalidades, hipóteses de tratamento e previsões legais do tratamento de dados pessoais;
 - As categorias de dados pessoais, de dados pessoais sensíveis (caso cabível), de titulares de dados pessoais;
 - Informações acerca do compartilhamento de dados pessoais com terceiros;

- **Comunicação com Recomendação** para que adotem as seguintes medidas de segurança, técnicas e administrativas:
 - Definir processo formal para registro e exclusão de usuários em sistemas com tratamento de dados;
 - Utilizar conexões cifradas (TLS/HTTPS) ou aplicativos com criptografia ponta a ponta para serviços de comunicação;
 - Instalar e manter um sistema de *firewall* e/ou utilizar um *Web Application Firewall* (WAF – Filtro de Aplicação);
 - Proteger e-mails via adoção de ferramentas *AntiSpam*, filtros de e-mail e, integração de antivírus com o sistema de e-mail.

5. COMENTÁRIOS DO GESTOR

Ao fim da análise dos dados, buscando fortalecer o caráter dialógico da fiscalização, foi encaminhado (AN03³⁶) um relatório individual preliminar para cada prefeitura com os achados da auditoria e orientações de como implementar as propostas de encaminhamento, permitindo que as prefeituras apresentassem suas considerações.

Ao todo, 75 prefeituras se manifestaram sobre o relatório preliminar. As respostas (AN14) foram recebidas por meio de um questionário eletrônico. Para cada situação encontrada, havia uma questão objetiva, outra para envio de comentários em texto livre, além da opção de enviar um documento PDF como evidência.

Todas as respostas foram analisadas, resultando na alteração da situação encontrada das prefeituras que enviaram evidências corroborando suas manifestações.

5.1. Achado 1 – Estruturação insuficiente para adequação à LGPD

Como pode ser observado na Figura a seguir, em apenas 7 casos (1% do total) houve discordância sobre as sinalizações de inadequação. Também se verifica que a maior parte das prefeituras ainda não adotou medidas para sanear os problemas identificados, a única exceção foi a situação de nomeação de Encarregado de Dados Pessoais, em que a maioria, 29 prefeituras respondentes (38,67%), afirma possuir iniciativas para sanar a questão em tela.

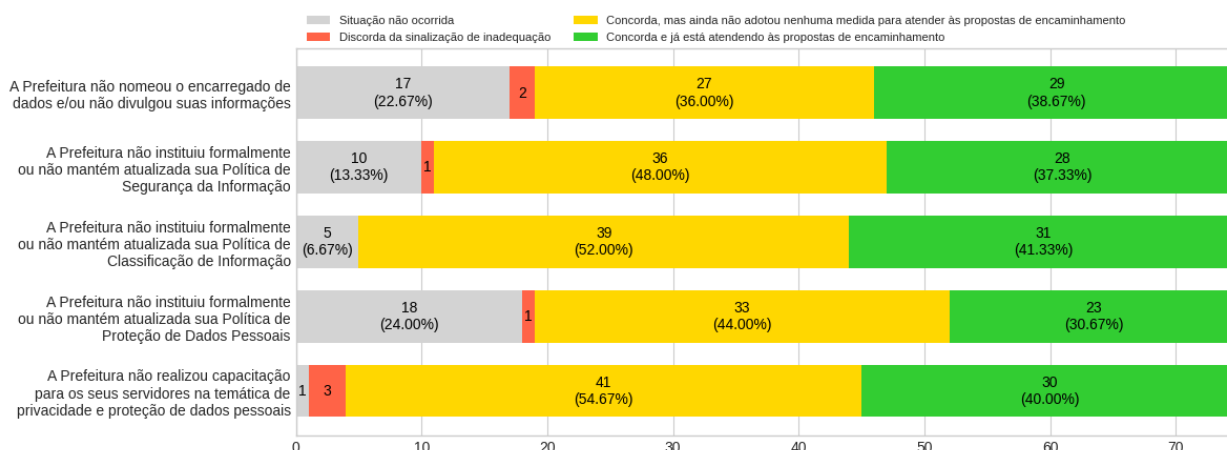


Figura 23 - Comentários dos gestores em relação às situações encontradas no Achado 1

5.1.1 Situação – prefeitura não nomeou ou não divulgou o encarregado de dados pessoais

³⁶ Os relatórios preliminares individuais enviados aos jurisdicionados encontram-se presentes no TSID02 do AN03 – TSIDs.

Nesse item, as duas prefeituras que discordaram da análise, Nilópolis e Mesquita, comprovaram que nomearam o encarregado e que disponibilizam o contato do encarregado no portal institucional.

Também foi possível observar os casos de Araruama, Belford Roxo e Cantagalo, que nomearam os encarregados de dados após o envio do questionário da auditoria, saneando a situação nessas prefeituras, o que reforça o caráter indutor desta fiscalização.

No entanto, é importante registrar que a prefeitura de Belford Roxo, apesar de ter comprovado a nomeação do encarregado de dados, ainda não divulga os dados de contato do encarregado, dessa forma, continua enquadrada nesta situação encontrada.

5.1.2. Situação - prefeitura não instituiu formalmente ou não mantém atualizada sua Política de Segurança da Informação

Nesse item, apenas a prefeitura de Seropédica discordou da análise. A prefeitura enviou como evidência o decreto de regulamentação da LGPD, que não dispõe sobre a Política de Segurança da Informação. Dessa forma, mantém-se a situação encontrada.

Cabe destacar que algumas prefeituras estão em processo de elaboração da PSI:

- **prefeitura de Macaé:** "Informamos que já existe em formato de Minuta o Plano de Segurança de Informação - PSI, aguardando apenas análise dos órgãos de controle para aprovação".
- **prefeitura de Macuco:** "O Departamento de TIC da prefeitura de Macuco, após analisar e responder o questionário relativo à fiscalização nº 60/2024, seguiu como base as respostas negativas do referido questionário e prontamente elaborou a minuta da Política de Segurança da Informação, e somente está aguardando a aprovação para posteriormente ser regulamentada e publicada.".
- **prefeitura de Quatis:** "As atividades para o desenvolvimento da Política de Segurança da Informação foram iniciadas durante o preenchimento do questionário. Já realizamos avaliação de *gap* em relação à ISO 27.001 e nossa política está em revisão.".

5.1.3. Situação - prefeitura não instituiu formalmente ou não mantém atualizada sua Política de Classificação de Informação

Apesar de não haver nenhuma discordância nesse item, Mangaratiba e Petrópolis apresentaram decretos municipais que supostamente tratam do tema.

Em análise, foi identificado que o Decreto municipal nº 4.623/21 de Mangaratiba realmente apresenta sua política de Classificação da Informação.

Por outro lado, o Decreto municipal nº 573/2023 de Petrópolis, que regulamenta a LGPD no município, não possui qualquer seção que estabeleça sua PCI. Dessa forma, a prefeitura de Petrópolis permanece enquadrada nesta situação encontrada.

5.1.4. Situação - prefeitura não instituiu formalmente ou não mantém atualizada sua Política de Proteção de Dados Pessoais

Sobre essa situação, as prefeituras de Itaguaí, Macuco e Seropédica apresentaram os decretos municipais^{[1][2][3]} que regulamentam a PPDP, saneando a situação.

Cumprе destacar que as três prefeituras publicaram seus decretos em julho e agosto de 2024, após responderem ao questionário da auditoria, reforçando mais uma vez o poder de indução desta fiscalização, que também pode ser evidenciado pelas seguintes respostas:

- **prefeitura de Macaé:** "O Município elaborou plano de ação e pretende iniciar, a partir de 30/09/2024, as ações necessárias para a atualizar a Política de Proteção de Dados pessoais."
- **prefeitura de Carapebus:** "Estamos em fase de iniciação de implementação, com base no plano de ação sugerido pela equipe de auditoria em política de tecnologia da informação do TCE-RJ."

5.1.5. Situação - prefeitura não realizou capacitação sobre privacidade e proteção de dados pessoais

Nessa situação, cinco prefeituras se manifestaram afirmando que realizaram ações de capacitação sobre privacidade e proteção de dados pessoais.

As evidências encaminhadas por todas as prefeituras (Angra dos Reis, Mesquita, Petrópolis, Teresópolis e Três Rios) foram suficientes para comprovar a realização dos treinamentos, retirando-as desta situação encontrada.

5.2. Achado 2 – Medidas e controles de proteção de dados pessoais inadequados

A partir da Figura a seguir, nota-se que em apenas 4 casos houve discordância sobre as sinalizações de inadequação. Além disso, verifica-se que a maior parte das

prefeituras ainda não adotou medidas sanear os problemas identificados nas situações encontradas.

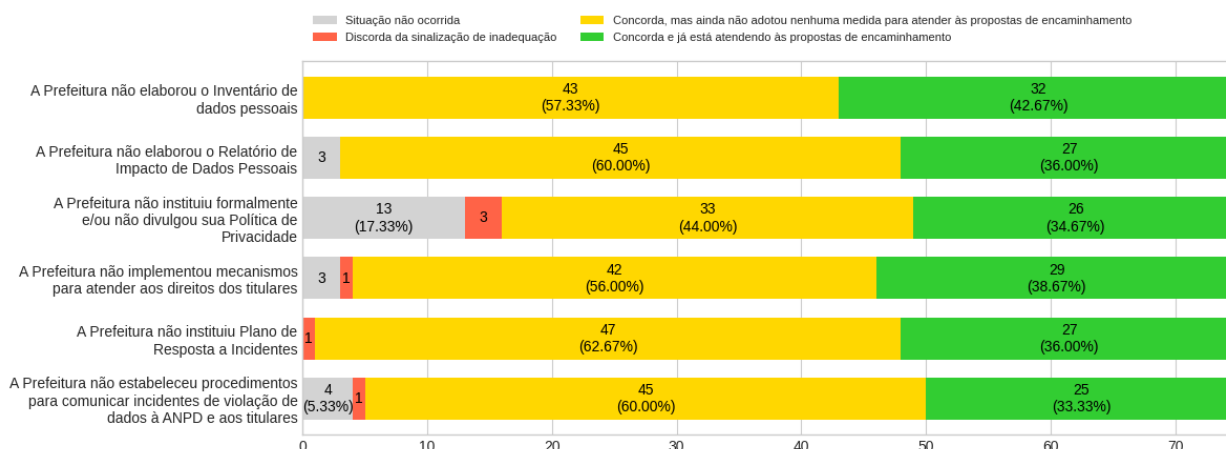


Figura 24 - Comentários dos gestores em relação às situações encontradas no Achado 2

5.2.1. Situação - prefeitura não possui inventário de dados pessoais

Sobre este item, algumas prefeituras relatam que estão desenvolvendo o inventário de dados pessoais:

1. **prefeitura de Marica:** "Cumprir destacar que o contrato [...] encontra-se atualmente em execução. Portanto, o inventário de dados da prefeitura encontra-se em fase de desenvolvimento e elaboração."
2. **prefeitura de Três Rios:** "Já iniciamos o Mapeamento do macroprocesso em nossa maior secretaria (saúde), e estamos aguardando os resultados para que este mapeamento possa ser amplamente difundido às demais secretarias e autarquias."

5.2.2. Situação - prefeitura sem Relatório de Impacto de Dados Pessoais

Embora 27 prefeituras tenham afirmado que estão tomando medidas para elaborar o RIPD, não houve qualquer destaque entre as respostas recebidas.

5.2.3. Situação - prefeitura sem Política de Privacidade

Nesse item as prefeituras de Cardoso Moreira, Itaguaí e Mesquita discordaram da análise. Além delas, Macuco também enviou o endereço do portal institucional com sua Política de Privacidade.

Em análise, foi identificado que o documento enviado pela prefeitura de Itaguaí não atende aos requisitos mínimos da LGPD, pois não apresenta finalidade, adequação, tempo de retenção, entre outros aspectos que a política de privacidade deve tratar.

Por outro lado, as outras três prefeituras evidenciaram que possuem e publicam suas políticas de privacidade, o que ensejou alteração dessa situação encontrada para elas.

Entre as prefeituras que responderam que já estão adotando medidas para se adequar ao item, destacam-se as seguintes respostas:

- **prefeitura de Pirai:** “A prefeitura está inserindo dados relativos à política de privacidade em seu sítio eletrônico”.
- **prefeitura de Niterói:** “A prefeitura possui políticas de privacidade em algumas secretarias, mas a política formal será institucionalizada com o desenvolvimento do plano de adequação de proteção de dados”.

5.2.4. Situação - prefeitura não implementou mecanismos para atender os direitos dos titulares

Sobre esse item, as prefeituras de Mangaratiba e Mesquita responderam no questionário da auditoria que não implementaram mecanismos para atender aos direitos dos titulares. No entanto, nos comentários sobre o relatório preliminar reformaram suas respostas.

Ambas as prefeituras encaminharam como evidência o endereço pelo qual os titulares dos dados podem solicitar atendimentos sobre a LGPD. As informações foram analisadas e aceitas pela equipe de auditoria, que atualizou as respectivas respostas.

5.2.5. Situação - prefeitura sem Plano de Respostas a Incidentes

Nesse item, as prefeituras de Pinheiral, de Quatis e de Teresópolis afirmaram que já elaboraram o Plano de Respostas a Incidentes. Porém, como nenhuma delas encaminhou evidências, não houve modificação da situação encontrada.

5.2.6. Situação - prefeitura não estabeleceu procedimento para comunicar incidentes de violação de dados à ANPD e aos Titulares

Na última situação encontrada, embora 25 prefeituras tenham afirmado que estão tomando medidas para estabelecer procedimentos de comunicação de incidentes com violação de dados pessoais, não houve qualquer destaque entre as respostas recebidas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fiscalização aponta um cenário de incipiência de adesão das prefeituras à Lei 13.709/2018, no qual 87 prefeituras (95,61%) se encontravam nos níveis de maturidade Inexpressivo ou Iniciando.

Ainda assim, é possível constatar um aprimoramento dos jurisdicionados na aderência aos dispositivos da LGPD em relação ao trabalho anterior³⁷.

Destacaram-se as evoluções nas dimensões de Liderança, demonstrando um compromisso da Alta Gestão e legitimando o processo de adequação à LGPD, e Direitos do titular, assegurando desde o início o acesso dos titulares ao exercício de seus direitos.

Para alcançar mais efetividade à fiscalização e acelerar o processo de adequação normativa, a Equipe, exercendo seu papel orientativo, desenvolveu relatórios individualizados aos jurisdicionados, com encaminhamentos específicos às suas situações, além de fornecer um caminho³⁸ simplificado a ser seguido por todos para a implementação da LGPD.

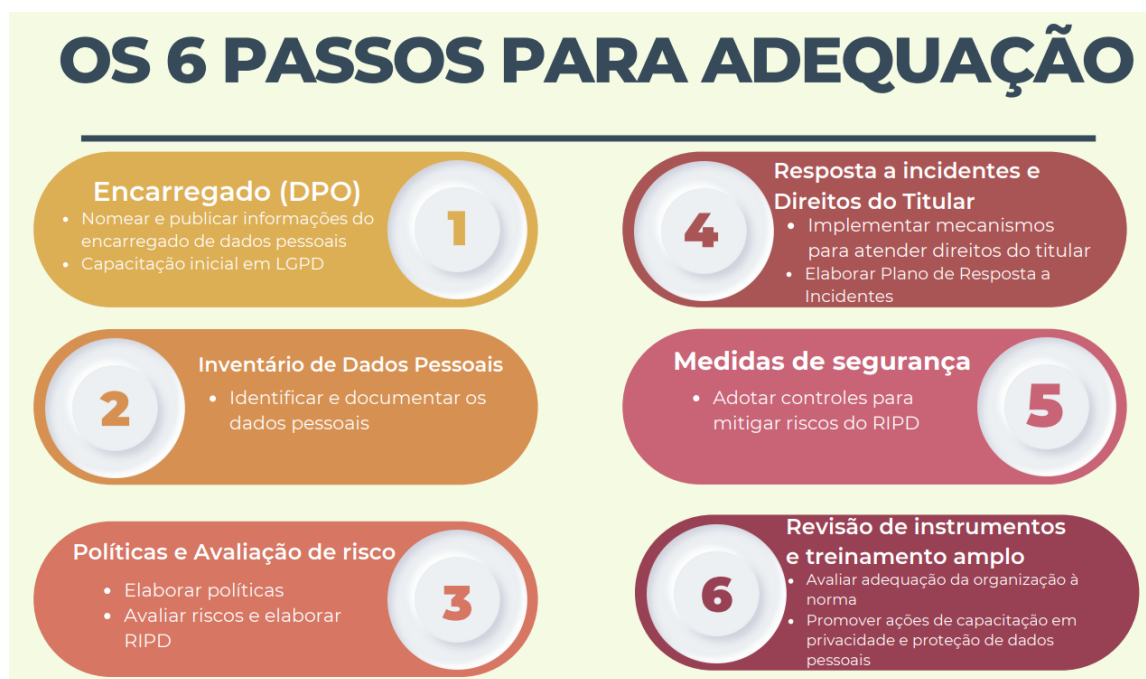


Figura 25 – Caminho a ser trilhado no processo de adequação à LGPD

Dessa forma, contata-se o caráter indutor e orientador da auditoria corrente que, em conjunto com as determinações e recomendações comunicadas, ensejará uma melhora das prefeituras municipais na aderência à LGPD.

³⁷ Auditoria realizada nos autos do processo TCE-RJ nº 206.972-5/2022.

³⁸ Os 6 passos para adequação à LGPD, documento apresentado no AN07.

7. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

CONSIDERANDO o pleno atendimento ao objetivo proposto pela auditoria, qual seja, o de verificar a conformidade das prefeituras municipais à Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD);

CONSIDERANDO que o foco do presente trabalho é induzir os jurisdicionados a uma maior aderência à LGPD;

CONSIDERANDO o caráter orientador e dialógico do presente trabalho, assim como o alinhamento à diretriz de incremento de eficiência e efetividade na gestão administrativa;

CONSIDERANDO que a adequação à LGPD não se esgota nos controles abordados nessa auditoria, e que deve ser encarada como um processo de melhoria contínua, norteados por uma política de governança de dados centrada na proteção dos dados pessoais, bem como na observação assídua das orientações e guias disponibilizados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD;

Sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas a adoção das seguintes propostas:

1. **COMUNICAÇÃO às prefeituras municipais elencadas a seguir**, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que cumpram as **DETERMINAÇÕES** e considerem a adoção das **RECOMENDAÇÕES** apresentadas a seguir e nos respectivos relatórios individuais constantes no anexo AN11, alertando-as de que o não atendimento injustificado as sujeita às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar Estadual nº 63/1990, sendo desnecessário o encaminhamento de comprovação ou esclarecimentos nos autos deste processo, já que a verificação quanto ao atendimento poderá ser realizada em auditoria futura desta Corte de Contas.

- 1.1. **DETERMINAÇÃO:** Estructure, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da ciência da decisão plenária, as medidas a serem adotadas para solucionar os problemas identificados pela **presente Auditoria** em um Plano de Ação no modelo a seguir, registrando esse plano em um Processo Administrativo, observando as determinações e recomendações relacionadas no tópico a seguir:

Plano de Ação				
Determinação / Recomendação	O que fazer	Como fazer	Quem vai fazer	Quando fazer

PREFEITURAS (Os 91 municípios jurisdicionados): ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.2. **DETERMINAÇÃO:** Nomeie o encarregado pelo tratamento de dados pessoais e publique o ato em veículo de comunicação oficial em observância ao art. 41, da Lei Federal nº 13.709/2018 (ACHADO 01);

PREFEITURAS: APERIBÉ, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MENDES, MIRACEMA, NATIVIDADE, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI,

PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.3. **DETERMINAÇÃO:** Publique em seu portal institucional, de forma clara e objetiva, a identidade e informações de contato do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, em observância ao art. 41, § 1º, da Lei Federal nº 13.709/2018 (ACHADO 01);

PREFEITURAS: APERIBÉ, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, LAJE DE MURIAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MIRACEMA, NATIVIDADE, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.4. **DETERMINAÇÃO:** Elabore e mantenha um INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS que conste as informações relacionadas às características das atividades de tratamento de dados pessoais realizados pelo órgão, constando minimamente (ACHADO 02):

- A identificação dos serviços/processos de negócios que realizem tratamento de dados pessoais;
- A identificação do encarregado e agentes de tratamento envolvidos nos serviços/processos;

- As finalidades, hipóteses de tratamento e previsões legais do tratamento de dados pessoais;
- As categorias de dados pessoais, de dados pessoais sensíveis (caso cabível), de titulares de dados pessoais;
- Informações acerca do compartilhamento de dados pessoais com terceiros;

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.5. **DETERMINAÇÃO:** Elabore, aprove e publique a Política de Segurança da Informação (PSI), dispondo, ao menos, de princípios, diretrizes, procedimentos, responsabilidades, competências e outros controles que julgarem necessários para garantir de forma razoável a privacidade e segurança da informação de sua organização, observando as melhores práticas descritas no Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI do Governo Federal e na ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 (ACHADO 01);

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PINHEIRAL, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.6. **DETERMINAÇÃO:** Elabore, aprove e publique sua Política de Proteção de Dados Pessoais – PPDP, em observância observando as melhores práticas descritas no Programa de Privacidade e Segurança da Informação - PPSI do Governo Federal e na ABNT NBR ISO/IEC 27.701:2019 (ACHADO 01);

PREFEITURAS: APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, DUAS BARRAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARATY, PATY DO ALFERES, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.7. **DETERMINAÇÃO:** Institua formalmente, mantenha atualizada e divulgue em seu portal institucional sua Política de Privacidade, de forma a assegurar que os titulares tenham acesso a informações relacionadas ao tratamento de seus dados pessoais, conforme disposto no art. 9º da Lei Federal nº 13.709/2018, como finalidade do tratamento; formas e duração do tratamento; identificação e dados de contato do controlador; informações acerca do uso compartilhado de dados e sua finalidade; responsabilidades dos agentes que realizam o tratamento; e direitos do titular (ACHADO 02);

PREFEITURAS: APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MAGÉ, MANGARATIBA, MENDES, MIRACEMA, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO DAS FLORES, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.8. **DETERMINAÇÃO:** Implementem mecanismos para atender todos os direitos dos titulares dos dados relacionados no art. 18 da Lei Federal nº 13.709/2018 (ACHADO 02);

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS,

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MARICÁ, MENDES, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

- 1.9. **DETERMINAÇÃO:** Elabore Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais - RIPD, conforme disposto no art. 5º, XVII, e art. 38, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.709/2018, em linha com as informações dos processos de tratamento de dados pessoais identificados e registrados no Inventário de Dados Pessoais (ACHADO 02);

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

1.10. **DETERMINAÇÃO:** Institua formalmente e mantenha atualizado seu Plano de resposta a Incidentes, conforme disposto no art. 48 e art. 50, § 2º, I, alínea g, da Lei Federal nº 13.709/2018 (ACHADO 02);

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

1.11. **DETERMINAÇÃO:** Estabeleça procedimento alinhado ao Plano de Resposta a Incidentes para comunicar os incidentes de violação de dados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados - ANPD e aos titulares dos dados pessoais, em atendimento ao art. 48 da Lei Federal nº 13.709/2018 e ao anexo da Resolução CD/ANPD nº 15/2024 (ACHADO 02);

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL

PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

1.12. RECOMENDAÇÃO: aos atuais prefeitos dos 91 municípios fiscalizados nesta auditoria para que, caso não possuam, constituam uma comissão ou grupo de trabalho multissetorial com a participação do encarregado pelo tratamento de dados pessoais, disposto no art. 41 da LGPD, para planejar, estabelecer, gerenciar e monitorar as medidas a serem tomadas na adequação do ente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (ACHADO 01);

PREFEITURAS (Os 91 municípios jurisdicionados): ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

1.13. RECOMENDAÇÃO: Avalie a oportunidade e conveniência de elaborar um plano de capacitação que desenvolva a conscientização acerca da temática de proteção de dados pessoais para todos os servidores e colaboradores da organização (ACHADO 01);

PREFEITURAS: APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, LAJE DE MURIAÉ, MAGÉ, MANGARATIBA, MENDES, MESQUITA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUEIMADOS, QUISSAMA, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

1.14. RECOMENDAÇÃO: Institua formalmente e mantenha atualizada uma Política de Classificação de Informação que aborde questões específicas relacionadas à classificação de dados pessoais, de dados pessoais sensíveis e de dados pessoais de crianças e de adolescentes (ACHADO 01):

PREFEITURAS: ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO

FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

1.15. **RECOMENDAÇÃO:** para que adote as seguintes medidas de segurança, técnicas e administrativas (ACHADO 02):

- Definir processo formal para registro e exclusão de usuários em sistemas com tratamento de dados;
- Utilizar conexões cifradas (TLS/HTTPS) ou aplicativos com criptografia ponta a ponta para serviços de comunicação;
- Instalar e manter um sistema de *firewall* e/ou utilizar um *Web Application Firewall* (WAF – Filtro de Aplicação);
- Proteger e-mails via adoção de ferramentas *AntiSpam*, filtros de e-mail e, integrar o antivírus ao sistema de e-mail;

PREFEITURAS (Os 91 municípios jurisdicionados): ANGRA DOS REIS, APERIBÉ, ARARUAMA, AREAL, ARMAÇÃO DE BUZIOS, ARRAIAL DO CABO, BARRA DO PIRAÍ, BARRA MANSA, BELFORD ROXO, BOM JARDIM, BOM JESUS DE ITABAPOANA, CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, CAMBUCI, CAMPOS DOS GOYTACAZES, CANTAGALO, CARAPEBUS, CARDOSO MOREIRA, CARMO, CASIMIRO DE ABREU, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, CONCEIÇÃO DE MACABU, CORDEIRO, DUAS BARRAS, DUQUE DE CAXIAS, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, GUAPIMIRIM, IGUABA GRANDE, ITABORAI, ITAGUAÍ, ITALVA, ITAOCARA, ITAPERUNA, ITATIAIA, JAPERI, LAJE DE MURIAÉ, MACAÉ, MACUCO, MAGÉ, MANGARATIBA, MARICÁ, MENDES, MESQUITA, MIGUEL PEREIRA, MIRACEMA, NATIVIDADE, NILÓPOLIS, NITERÓI, NOVA FRIBURGO, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, PARATY, PARAÍBA DO SUL, PATY DO ALFERES, PETRÓPOLIS, PINHEIRAL, PIRAÍ, PORCIÚNCULA, PORTO REAL, QUATIS, QUEIMADOS, QUISSAMA, RESENDE, RIO BONITO, RIO CLARO, RIO DAS FLORES, RIO DAS OSTRAS, SANTA MARIA MADALENA, SANTO ANTONIO DE PÁDUA, SAPUCAIA, SAQUAREMA, SEROPÉDICA, SILVA JARDIM, SUMIDOURO, SÃO FIDELIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPUANA, SÃO GONÇALO, SÃO JOSÉ DO UBÁ, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SÃO JOÃO DA BARRA, SÃO JOÃO DE MERITI, SÃO PEDRO DA ALDEIA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TANGUÁ, TERESÓPOLIS, TRAJANO DE MORAES, TRÊS RIOS, VALENÇA, VARRE-SAI, VASSOURAS, VOLTA REDONDA;

2. **COMUNICAÇÃO às Unidades de Controle Interno das 91 prefeituras municipais jurisdicionadas desta Corte de Contas**, nos termos do artigo 15, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, para que tomem CIÊNCIA do inteiro teor do presente Relatório de Auditoria Governamental, bem como do respectivo Relatório Individual de sua prefeitura (AN11), e acompanhem a elaboração e execução do plano de ação desenvolvido a fim de assegurar seu efetivo cumprimento;
3. **ARQUIVAMENTO** do presente processo.

CAD-TI, 21/10/2024

AUGUSTO CÉSAR BENVENUTO DE ALMEIDA
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004823

EMANUELLI PAQUINI CAMPOS
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004825

FÁBIO SOUZA LIMA
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004822

JOÃO PAULO DE FREITAS RAMIREZ
Analista de Controle Externo
Matrícula 02/004820

Senhor Coordenador-Geral

O presente relatório foi objeto de supervisão conforme as disposições da Portaria SGE nº 05/2019 e material armazenado nos assentamentos internos desta Coordenadoria, estando, portanto, **APROVADO** por esta supervisão e encaminhado à sua apreciação para adoção das medidas cabíveis.

CAD-TI, 21/10/2024

BRUNO MATTOS SOUZA DE SOUZA MELO
Supervisor
Matrícula 02/004258

Sra. Subsecretária-Adjunta da SUB-CIDADANIA,

Após revisão, nos termos do Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, aprovado pela Resolução nº 373, de 16/06/21, manifestamo-nos **DE ACORDO**.

gov.br

Assinado Digitalmente por: ANA MARIA
FURBINO BRETAS BARROS
Data: 2024.10.21 13:57:22 -03:00
Razão: Revisor do Processo 217899-0/2024
Local: TCERJ

CAD-TI, 21/10/2024



ALBERTO DE FONTES TAVARES NETO
Coordenador-Geral
Matrícula 02/004260

DE ACORDO.

Ao **GAP/NDP**, em prosseguimento.



Assinado Digitalmente por: ALBERTO DE FONTES
TAVARES NETO
Data: 2024.10.21 15:37:59 -03:00
Razão: Processo 217899-0/2024
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: BRUNO MATTOS
SOUZA DE SOUZA MELO
Data: 2024.10.21 13:57:22 -03:00
Razão: Revisor do Processo 217899-0/2024
Local: TCERJ



ANNA MARIA FURBINO BRETAS BARROS
Subsecretária-Adjunta
Matrícula 02/004253

gov.br

Assinado Digitalmente por: ANA MARIA FURBINO
BRETAS BARROS
Data: 2024.10.21 12:07:05 -03:00
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: FABIO SOUZA LIMA
Data: 2024.10.21 11:55:47 -03:00
Razão: Processo 217899-0/2024
Local: TCERJ



Assinado Digitalmente por: JOAO PAULO DE
FREITAS RAMIREZ
Data: 2024.10.21 11:53:10 -03:00
Razão: Processo 217899-0/2024
Local: TCERJ